



**משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים**

תיק מס' 299/04

בפני כב' המפקחת י. ענתבי-שרון

התובע: מרדכי עזרן ת.ז. 50324169

ע"י ב"כ עו"ד א. בר סימן טוב

נ ג ד

- הנתבעים:**
1. דוד אביעד ת.ז. 817031
 2. אליהו כהן ת.ז. 63043012
 3. מחה (שמחה) כהן ת.ז. 63043020
 4. רבקה פיאמנטה ת.ז. 604686
 5. עזבון המנוח שלמה פיאמנטה ז"ל ת.ז. 152231

ע"י ב"כ עו"ד צ. ממן

פסק דין

עניינו של פסק דין זה בדרישת התובע לחייב את הנתבעים, לבצע יחד עמו את כל עבודות ייצוב וחיזוק מבנה דירתו, בבית המשותף בו הם מתגוררים, וכן את כל שאר העבודות המפורטות בחוות דעת המהנדס מטעמו המוערכות על ידו בסך של 246,000 ₪.

כמו כן, מבקש התובע סעדים שונים נוספים: חיוב הנתבעים 4 ו-5 לתיקון מקור הרטיבות החודר מדירת הנתבעת 4 לדירתו, העתקת מונה החשמל של דירתו אל ריכוז מוני החשמל, החלפת השער הקיים וחיוב הנתבעים בהוצאות הכרוכות בכך והוצאת וסילוק מצלמת הוידאו שהותקנה על קיר הבית. כן מבקש התובע להורות לנתבעים 4 ו-5 לפנות ולסלק את פרטי הריהוט מהמעבר המשותף ולשמור על מעבר וגישה פנויים אל דירתו.

תביעה זו הוגשה ביום 26.10.04 ונשמעה בפני כבוד המפקח הבכיר (בדימוס) מר פנחס לוי. כבוד המפקח לוי פרש מתפקידו לאחר שמיעת מסכת הראיות בשלמותה ואולם טרם שהיה סיפק בידו ליתן את פסק הדין. מכוח סעיף 75 (ב) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 הועבר תיק זה לטיפול במהלך נובמבר 2012, בסמוך למינוי לתפקיד ובתום הגשת סיכומי הצדדים בכתב.

ביום 25.11.12 ערכתי ביקור במקום. בסיום הביקור הודיעו ב"כ הצדדים כי הושגה ביניהם הסכמה לפיה ינסו לקדם אישורה של תכנית ובנסיבות אלו ביקשו להקפיא את מתן פסק הדין עד להגשת הודעת עידכון שלושה חודשים מאוחר יותר. כמו כן ציינו ב"כ הצדדים כי: **"מוסכם עלינו כי אם בכל זאת תידרש הכרעה בהליך דנן, פסק הדין יינתן על סמך החומר הקיים בתיק ובכלל זה התרשמות כב' המפקחת מהביקור אשר נערך היום"**.

ביום 7.3.13 הוגשה "הודעה משותפת" בה ביקשו ב"כ הצדדים ארכה נוספת של 60 יום. ביום 22.5.13 הוגשה "הודעה מטעם התובע והנתבעים" בה הובהר כי **"למרבה הצער, לא צלח המשא ומתן מול גורמים שלישיים בנושא פיתוח משותף של החלקה והבניין. בנסיבות אלו מתבקשת המפקחת ליתן פסק דין בתיק"**.

בשלה, איפוא, העת להכרעה.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

העובדות הצריכות לעניין:

1. הצדדים הינם בעלי דירות בבית משותף המצוי ברחוב מקור חיים 13א' בירושלים והידוע כגוש 30198 חלקה 44 (להלן: "הבית" או "הבית המשותף"). הבית מורכב ממבנה עיקרי בן קומה אחת ובו 4 דירות. במרוצת השנים נבנו תוספות בנייה על ידי דייריו.
 2. התובע הוא הבעלים הרשום של תת חלקה ששטחה 80.30 מ"ר, ולה צמודים 87/263 חלקים מהרכוש המשותף. הנתבע 1 הוא הבעלים של תת חלקה 1, ששטחה 103.90 מ"ר וצמודים לדירתו 61/263 חלקים מהרכוש המשותף. הנתבעים 2 ו-3 הם הבעלים במשותף של תת חלקה 2, ששטחה 100.60 מ"ר ולה צמודים 61/263 חלקים מהרכוש המשותף, והנתבעים 4 ו-5 הם הבעלים במשותף של תת חלקה 3, ששטחה 70.30 מ"ר ולה צמודים 44/263 חלקים מהרכוש המשותף.
 3. דירות הבית המשותף היו מלכתחילה בבעלות רשות הפיתוח ונוהלו עבורה על ידי מינהל מקרקעי ישראל באמצעות עמידר, כסוכן מוסמך לפי הרשאה מיוחדת של מינהל מקרקעי ישראל (להלן: "עמידר"). התובע רכש את זכויות הדיירות המוגנת ביום 2.10.88 ובהמשך החזיק בדירתו מכוח חוזה שכירות בינו לבין עמידר מיום 25.10.88. ביום 28.7.94 נחתם בין התובע לעמידר הסכם וחווה חכירה (נ/8, נספח ד' לתצהיר עדות ראשית מטעם התובע מיום 28.11.05, להלן: "הסכם החכירה"). במסגרת הסכם זה רכש התובע את זכויות החכירה בתת חלקה 4 ללא זכויות בנייה. בסמוך, רכשו גם יתר דיירי הדירות בבית המשותף - שאף הם החזיקו בדירות קודם לכן במסגרת חוזה שכירות - את זכויות החכירה בדירות בהן התגוררו, וחתמו על הסכמים זהים במהותם עם עמידר (להלן: "הסכמי החכירה").
 4. ביום 31.3.97 ניתן צו לרישום הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים (להלן: "צו הרישום"). בצו הרישום הוגדר הבית כ: "בית מורכב ממבנה אחד בן קומה אחת ובו 5 יחידות". על פי צו הרישום, יחידות אלו מורכבות מארבע דירות ומחסן. המחסן מהווה את היחידה החמישית (תת חלקה 5) ולו מוצמדים גג שטוח בשטח של 390 מ"ר, גג שטוח בשטח של 21.80 מ"ר, גג רעפים בשטח של 7.80 מ"ר, גג אסבסט בשטח של 6.60 מ"ר וגג שטוח נוסף בשטח של 38.30 מ"ר. רשות הפיתוח, ע"י עמידר, מונתה לשמש כנציגות זמנית.
 5. מאוחר יותר, בשנת 1999, רכשו התובע, כמו גם יתר דיירי הבית המשותף, את זכויות הבעלות בדירותיהם, במסגרת הסכמי מכר שנחתמו בינם לבין עמידר (להלן: "הסכמי המכר"), הוצמדו לכל דירה השטחים כמפורט בהסכם המכר ובתשריט.
 6. ביום 1.8.00 ניתן צו תיקון צו רישום הבית המשותף (להלן: "צו התיקון"). נקבע כי חלקת משנה 5 תבוטל ובהתאם נרשמו ההצמדות העדכניות לכל דירה ודירה, באופן הבא:
- לחלקת משנה 1 (דירת הנתבע 1, להלן: "דירת אביעד") הוצמדו מחסן בשטח של 10.10 מ"ר, קרקע בשטח 111.70 מ"ר, גג שטוח בשטח 119.4 מ"ר.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

לחלקת משנה 2 (דירת הנתבעים 2-3, להלן: **"דירת כהן"**), הוצמדו קרקע בשטח 62.10 מ"ר, גג שטוח בשטח 21.80 מ"ר, גג שטוח בשטח 99.90 מ"ר, גג רעפים בשטח 7.90 מ"ר וגג אסבסט בשטח של 7.60 מ"ר.

לחלקת משנה 3 (דירת הנתבעים 4 ו-5, להלן: **"דירת פיאמנטה"**), הוצמדו קרקע בשטח 40.60 מ"ר, קרקע בשטח 6.20 מ"ר, גג שטוח בשטח 65.80 מ"ר, גג שטוח בשטח 29.60 מ"ר.

לחלקת משנה 4 (דירת התובע, להלן: **"דירת התובע"** או **"דירת עזרן"**), הוצמדו קרקע בשטח 246.20 מ"ר וגג שטוח בשטח של 110.80 מ"ר.

7. בהתאם לתשריט הבית המשותף, לאחר צו התיקון, מסומנת הכניסה הראשית לבית המשותף והמעבר במספר "0" כרכוש משותף (להלן: **"המעבר המשותף"**).

8. כאמור, במהלך השנים, הוספו לבניין האבן, אשר היווה את דירתו המקורית של התובע, תוספות בנייה. בהתאם לחוות דעת מומחה שהגיש התובע מטעם המהנדס דני ענבר (להלן: **"ענבר"**) מיום 2.8.04, **"נוספו למבנה תוספות בנייה עם קירות בלוקים, חלקם מצופים ב"אבן מלאכותית" (פלטות בטון דמוי אבן), וחלקם עם גמר טיח, והקירוי מעל עם תקרת בטון שטוחה ותקרת פסים, למעט אזור אחד בו קיים גג אסבסט משופע"** (ראה בפרק ב'). יצוין כי בחוות הדעת מטעם הנתבעים, של המהנדס יצחק קיל (להלן: **"קיל"**) מיום 8.12.04, צוין כי בדירת התובע בוצעו שינויים ותוספות, ולא הייתה מחלוקת על תיאור דירת התובע כאמור בחוות דעתו של המהנדס ענבר. דירת התובע מורכבת משני מבנים המחוברים זה לזה. המבנה האחד הוא מבנה האבן והשני, מבנה בעל קירות לבנים ועליו טיח. שני המבנים אינם באותו גובה וקיימת מדרגה ביניהם.

9. יוער כי לפי תכנית בניין ערים מספר 1718 החלה על הבית המשותף, מיועדת חלקה 44 כולה ל"בניין ציבורי".

10. לאחר שהתובע והנתבעים השלימו את רכישת זכויות הבעלות בדירותיהם ובשטחים שהוצמדו להם כאמור לעיל, החל התובע, בשיתוף הנתבעים, ליזום תכנית בניין עיר (תב"ע) חדשה לבית המשותף. התכנית נועדה לשנות את ייעוד הבית המשותף מ"בניין ציבורי" ל-"מגורים" ולהוסיף קומות ויחידות דיור נוספות לבית המשותף. הצדדים חלוקים ביניהם אם מראש הייתה הסכמה לתיקון ליקויים בדירת התובע במסגרת התב"ע החדשה. לכך נשוב בהמשך.

11. התובע הוביל את המהלך לשינוי התב"ע. בשיתוף פעולה עם יתר הנתבעים, נשכרו לשם כך שירותיו של האדריכל אליאס מסינס (להלן: **"מסינס"**). בין מסינס לבין הנתבעים נחתם זיכרון דברים ביום 14.12.99 (ת/6). בהתאם, הכין מסינס תוכניות לאישור תב"ע חדשה ולבנייה של מספר קומות (ת/15).



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

12. בשנת 2002 הודיעו משפחות פיאמנטה וכהן (הנתבעת 4 והנתבעים 2 ו-3) כי אינם מעוניינים עוד להמשיך ולקדם את התב"ע החדשה (ת/16). התובע, בתגובה, פנה אל דיירי הבית במכתב מיום 2.6.02 (ת/5). מכתב זה יועד גם אל מסינס וכלל טענות כלפיו, אולם במסגרתו התרה התובע גם בשאר דיירי הבית, פן ייסגן מהליך הכנת התב"ע, כאשר הוא מבהיר כי אחרת "יפנה לבית המשפט".

13. משלא נענו הנתבעים לדרישת התובע ובהתאם לבקשתו, ביום 6.8.02 ביקר בדירתו מר דוד שטיינברג, מהנדס מחלקת מבנים מסוכנים מעיריית ירושלים. בהמשך לביקור זה נשלח לתובע ביום 11.8.02 מכתב הממונה על מבנים מסוכנים מהמינהל לתכנון, הנדסה ובקרה בעיריית ירושלים ובו ציין כי בדירתו נמצאו סדקים בקירות ובתקרה וכי יש "לאטום את הסדקים ולעקוב אחר התפתחותם". עוד הוער שם כי: "בביקור הנ"ל ועל פי מצב נוכחי לא נמצאו סימנים המעידים על קיומה של סכנה המצדיקים את טיפולה של העירייה בנדון".

14. בסופו של דבר, חזרו הצדדים לשתף פעולה, עד שבשנת 2004 הודיעה הנתבעת 4 (על מכתבה חתומים גם הנתבעים 1 ו-2), כי אינם מעוניינים עוד להמשיך בשינוי התב"ע (ת/18). בתגובה, הוחלפו בין הצדדים ובאי כוחם מכתבים במסגרתם הביע התובע את מורת רוחו מכך, לא פעם בלשון חריפה (ראה למשל: נ/5, נ/6, ת/8). התובע חזר והתרה בנתבעים, במסגרת חלופת מכתבים זו, לקדם את התהליך לאישור התב"ע, כאשר, בין היתר הבהיר להם מה יהיו תוצאות סירובם: "לגבי העלויות החדשות כולל הנזקים שגרמתם לי- תשמעו מעורך הדין שלי. לצערי- בחרתם בדרך הקשה- תקבלו אותה בדרך הקשה" (ראו במכתבו מיום 7.3.04, נ/5).

15. התובע הגיש תעודת עובד ציבור של המהנדס מיכאל נוביקוב (להלן: "נוביקוב"), עובד המחלקה למבנים מסוכנים בעיריית ירושלים. על פי תעודה זו, הרי בהמשך לממצאיו של המהנדס דוד שטיינברג מיום 6.8.02, ביקר נוביקוב בדירת התובע ביום 12.12.07 ומצא כי: "בקירות חיצוניים ובדירת משפ' מרדכי עזרן ישנם סדקים רחבים עקב שקיעת יסודות של פינת מבנה החד קומתי השייך למשפחות הנ"ל. הבניין הנ"ל מהווה סכנה למחזיקים, לציבור או לנכסים הסמוכים. לשם הסרת הסכנה יש לבצע בנכס הנ"ל בתוך 30 ימים את העבודות כדלהלן: יש לחזק את יסודות הבית השייך למשפחות הנ"ל".

16. משלא עלה בידי הצדדים להגיע להסכמה, הוגשה ביום 26.10.04 התביעה דנן. בתביעה מתבקש המפקח לחייב את הנתבעים ביחד ולחוד:

"א. לבצע יחד עם התובע, את כל עבודות החיזוק והייצוב של מבנה דירת התובע (תת חלקה 4) וכן את כל שאר העבודות המפורטות בחוות דעתו של המהנדס ענבר (נספח ב' לכתב התביעה), ובפיקוחו של המהנדס ענבר.

ב. לחייב את הנתבעים 4 ו-5 לתקן את מקור הרטיבות החודרת מדירתם לדירת התובע, לרבות תיקון הנזקים בדירת התובע והנאמדים על ידי המומחה בסכום של 1,500 ₪.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

- ג. להעתיק את מונה החשמל של דירת התובע לריכוז מוני החשמל של שאר הדירות בבית או לאפשר לתובע להעתיקו; להחליף את השער הקיים ו/או לאפשר לתובע להחליפו ולהתקין שער חדש תחתיו, ולשאת בהוצאות ובתשלומים הכרוכים בכך לפי חלקם היחסי ברכוש המשותף; להוציא ולסלק את מצלמת הוידאו שהותקנה על קיר הבית.
- ד. להורות לנתבעים 4 ו-5 לפנות ולסלק את פריטי הריהוט והעציצים מהמעבר המשותף ולשמור על מעבר וגישה פנויים אל דירת התובע.
- ה. לחייב הנתבעים בהוצאות משפט, שכ"ט עו"ד ומע"מ".

עיקרי טענות התובע

17. לטענת התובע, בבדיקה הנדסית שמצא ענבר בחוות דעתו (להלן: "חוות דעת ענבר"), נמצאו נזקים במבנה דירתו הכוללים סדיקה משמעותית, שקיעות ורטיבות כמפורט בחוות הדעת ובכתב התביעה.
18. בכתב התביעה טען התובע לליקויים הבאים בדירתו, העולים מחוות דעת ענבר:
- א. בחזית הצפונית, בקיר בלוקים מצופה אבן מלאכותית, נצפו סדקים אנכיים ואופקיים וכן סדק אלכסוני בפינה הצפון מערבית ושקיעת הפינה. בנוסף, קיימים לוחות ציפוי משוחררים העלולים להתנתק ממישור הקיר וליפול.
 - ו. בחזית המערבית קיים סדק אלכסוני בפינה הצפון מערבית ושקיעת הפינה וכן סדירה אנכית באזור החלון.
 - ז. בחזית המערבית קיים סדק אופקי בגובה כ-4-5 שורות מראש הקיר עם גמר אלכסוני בשתי הקצוות.
 - ח. כל החלק העליון של הקיר רופף ומתנדנד למגע.
 - ט. בחזית הדרומית קיים סידוק אנכי מתחת לשני החלונות בחזית ובנוסף סדיקה לפי הפוגות בין אבנים הנמצאות בין שני החלונות.
 - י. גם בשטח המרוצף בצמוד למבנה קימות שקיעות וסדקים.
 - יא. בחדר הכניסה, בתקרת הפסים, קיימת סדיקה בתקרה (מקבילה לכיוון ההשענה) הנמשכת גם לקיר החיצוני. בנוסף החלה להתפתח גם סדיקה ניצבת לפסים.
 - יב. הסדק בקיר הצפוני עובד גם במישור הפנימי של הקיר.
 - יג. באזור המבנה המקורי (מבנה האבן) קיימת רטיבות בקיר המשותף עם הדירה בתת חלקה 44/3 (שירותים בצד השכן). ברטיבות מתחילה בגובה 1 מ' מהרצפה ויורדת עד תחתית הקיר.
 - יד. בקיר החיצוני (חזית דרומית מבפנים) קיימת רטיבות המתחילה בגובה כ-2 מ' מהרצפה ויורדת עד למטה.
 - טו. כמו כן קיימת רטיבות מתחת לחלונות וכן רטיבות בחלק התחתון של הקיר למטה.
 - יז. קיים סדק בתקרה, מקביל לקו ההשענה".

19. לטענת התובע, בהתאם לחוות דעת ענבר, הסדיקה הרבה בקירות החוץ של מבנה הדירה מלמדת על בעיות בביסוס המבנה: כנראה המבנה נבנה מבלי שבוצעו קורות וחגורות לקשירת הקירות וכן לא בוצעו עמודים או חגורות אנכיות. נטען עוד כי חלקים מן המבנה הגיעו למצב רופף ועלולים להתנתק מהמבנה וליפול. כן קיימת סכנה של נפילת חלקי ציפוי. נטען עוד כי בעקבות רעידת אדמה שאירעה לאחרונה (2004) הוחמר המצב הקונסטרוקטיבי של דירת התובע והסדקים התרחבו באופן ניכר. נטען כי השארת המבנה ללא טיפול דחוף עלולה להוביל להתערערות המבנה כולו ואף לקריסתו.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

20. לנוכח מצבו הקונסטרוקטיבי הקשה של המבנה, בו נמצאת דירת התובע, מצא ענבר כי יש צורך לייצב את היסודות ולקשור את קירות המבנה. כן יש לפתוח את המסד מסביב למבנה ולקבוע בו מסדים חדשים מבטון מזוין. הטיפול בקירות, כך כתב בחוות דעתו, מחייב שתילת רשת של עמודים וחגורות בקירות הקיימים. בנוסף, סבר כי יש לבצע איטום וכיחול של הקירות החיצוניים, לאחר ייצובם, ולאחריהם תיקוני סיד וצבע.

21. לטענת התובע, קירות הבית, יסודותיו, המסד, והתמיכות הקונסטרוקטיביות מהווים או רשומים כרכוש משותף של הבית. על כן, לטענתו, הליקויים והפגמים החמורים ביציבות מבנה דירתו הנם ליקויים ופגמים הנוגעים לרכוש המשותף של הבית, שעל כל בעלי הדירות בבית חלה החובה להשתתף בתיקונם, מכוח הוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "**החוק**").

22. התובע טוען כי אומדן העלויות הכולל לתיקון הליקויים בהתאם לחוות דעת ענבר עומד על 246,000 ₪,

23. כן נשמעו מפי התובע טענות נוספות:

א. נטען כי במסגרת עבודות הביסוס והחיזוק של קירות דירתו, לרבות הריסת חלקים מהם, יהיה צורך **בהוצאת מונה החשמל** ממקומו הקבוע על קיר דירתו והעתקתו אל ריכוז מוני החשמל של שאר הדירות בבית.

ב. נטען כי מדירת הנתבעים 4 ו-5 חודרת רטיבות לדירת התובע אשר יש לתקנה. אומדן **תיקון נזקי רטיבות** אלו, על פי חוות דעת ענבר, עלותם עומד על 1,500 ₪ נוספים.

ג. עוד נטען כי הנתבעים 4 ו-5 הניחו על **המעבר פריטי ריהוט שונים ועציצים**, המונעים או מקשים את המעבר בו, לרבות לדירת התובע. נטען, כי למרות שלנתבעים 4 ו-5 גינה צמודה משל עצמם, הם נוהגים להתיישב ולארח את אורחיהם דווקא במעבר, תוך גרימת מטרד חמור והפרעה קשה לתובע.

ד. התובע טוען כי אל דירתו מוביל **שער חיצוני** רעוע ובלתי יציב ויש להחליפו בשער חדש.

ה. התובע טוען כי הנתבעים או מי מהם **התקינו מצלמת וידאו** על הקיר החיצוני של הבית, המכוונת אל דירתו, על מנת לצלם את הנעשה בה. נטען כי התקנת המצלמה מהווה שימוש בלתי סביר המסב נזק לתובע ופוגע בפרטיותו.

עיקרי טענות הנתבעים

24. כעולה מסיכומיהם, הנתבעים מצידם אינם חולקים על כך שהליקויים והפגמים עליהם הצביע התובע בתביעתו נמצאים בתחום הרכוש המשותף. כמו כן, הם אינם מכחישים כי על פי הוראות סעיף 58 לחוק, חלה חובה על כלל דיירי הבית המשותף לשאת בהוצאות התיקון. טענתם הנה, כי במקרה דנן מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות לדחות את התביעה.



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

25. נטען כי התובע עושה שימוש בזכותו הקניינית לפי חוק המקרקעין שלא בתום לב- וכי התביעה דגן הוגשה רק לאחר שתוכניותיו לגבי התב"ע נכזבו וכאמצעי לחץ על הנתבעים.

26. בראי של דיני החוזים, נטען, כי התובע ויתר על ההשתתפות הנתבעים בהוצאות האחזקה של המבנה, לרבות תיקוני קונסטרוקציה. בתמיכה לטענה זו מפנים הנתבעים להסכמי הרכישה מעמידר, ובעיקר להוראת סעיף 4 להסכם החכירה, לפיה הרוכש מצהיר כי הוא "א. ראה ובדק את הדירה בדיקה יסודית, מצאה מתאימה למטרתה והוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענות שהן בדבר אי התאמתה מכל סיבה שהיא. ב. כי ידוע לו שהוא רוכש את הזכויות בדירה במצבה כמות שהיא, מבלי שתהא למוכר, או גוף או אדם אחרים כל אחריות מכל סוג שהוא לכל פגם בדירה או במבנה, מכל סוג שהוא, לרבות פגמים הנובעים מיציבות המבנה או יסודותיו, או יציבות הדירה בין בעבר ובין בעתיד, בין אם ידוע עליהם למוכר ובין אם לאו, ובין אם ניתן לגלותם בבדיקה ובין אם לאו" (ההדגשה במקור- י.ע.ש).

27. לשיטת הנתבעים, מכוח סעיף זה בצירוף עם הסכמי הרכישה, משתמע כי התובע נטל אחריות מלאה על הדירה, לרבות מצבה הקונסטרוקטיבי. נטען כי הסכמים אלו והצהרת התובע מלמדים כי אין, למעשה, לצד שלישי כלשהו אחריות מכל סוג למצבה של הדירה; הן לגבי המצב הקיים והן לגבי פגמים הנובעים מיציבות המבנה או יסודותיו, כפי שהיו אז, בין אם הפגמים היו ידועים לתובע ובין אם לאו. בהקשר זה נטען עוד כי התובע הודה שדירתו הייתה רעועה במועד רכישתה, וכי היה מודע למצבו הקונסטרוקטיבי של הבית לפחות מרגע רכישת הזכויות מעמידר.

28. לחלופין נטען, כי ככל שתימצא חובת השתתפות עקרונית של הדיירים בבית המשותף, אזי אין לחייב את הנתבעים בהשתתפות בתיקון מלוא הליקויים החמורים במועד רכישת דירת התובע בשנת 1994. לטענת הנתבעים, התובע הודה כי היה מודע לכך שהוא רוכש דירה רעועה, ולכן לכל היותר רשאי התובע לתבוע השתתפות בתיקון ליקויים חדשים, שאינם תולדה של הישנים, ואשר נוצרו החל ממועד רכישת זכויות החכירה בשנת 1994. לגופו של עניין נטען כי היות והתובע לא הוכיח האם חל שינוי במצב הדירה ממועד רכישתה עד למועד הגשת כתב התביעה או לאחר מכן, וככל שחל שינוי מה היקפו ומה טיב הנזק, הוא כשל בהוכחת החלק היחסי הרלוונטי של הליקויים ואינו זכאי להשתתפות מהנתבעים.

29. הנתבעים אינם חולקים על כך שהבית רשום כ"בית משותף", אולם טוענים כי באופן מהותי מתאים יותר היה לרשום את הבית כ"בית מורכב" (ראה סעיף 59 לחוק המקרקעין), שכן הבניין כולל ארבע דירות שלכל אחת מהן כניסה נפרדת ומערכות נפרדות. הנתבעים טוענים כי מעולם לא הייתה להם גמירות דעת והסכמה לרשום את הבית כבית משותף. לטענתם, היות ובפועל מדובר בבית מורכב, הרי שכל דייר צריך לדאוג לתחומי דירתו בלבד. הנתבעים אף מבקשים בכתב הגנתם מהמפקח, לקבוע כי הבניין מהווה "בית מורכב", וכפועל יוצא כי כל אחד מבעלי הזכויות בבניין אחראי לאחזקת חלקי המבנה המהווים את דירתו.



משרד המשפטים **לשכת המפקח על רישום המקרקעין** **ירושלים**

30. בהמשך לכך, טוענים הנתבעים כי לאורך השנים התקיימה **מערכת הסכמית** לפיה על כל בעל דירה לשאת באופן בלעדי בהוצאות הכרוכות בתחזוק יחידת הדיור שלו, לרבות בחלקים המהווים "רכוש משותף", ללא קשר לשכנו, וכי אין שיתוף בעניין זה בין בעלי יחידות הדיור. עוד נטען כי אף בפועל כל אחד מהנתבעים ביצע שיפורים ושיפוצים יסודיים ביחידת הדיור שרכש מרשות הפיתוח, מבלי שביקש את השתתפות יתר הדיירים בעלויות. לטענת הנתבעים, מטעמים אלו גם לא מונה לבית ועד או נציגות.

31. הנתבעים טוענים עוד כי לאחר שהצדדים פעלו לאורך השנים כמתואר לעיל, מנוע ומושתק התובע מלהתכחש להסכם זה ומנוע מלדרוש סכום כלשהו בקשר עם תיקונים ביחס לחלקי מבנה המהווים את דירתו. נטען כי התובע נהנה לאורך השנים מכך שלא נשא בתשלום תיקונים ואחזקה של חלקים המוגדרים כרכוש משותף, ולכן אינו יכול היום לשנות את ההסכם באופן חד צדדי.

32. עוד נטען כי בכתב התביעה לא התבקש הסעד כספי, ואף כי חוות דעת ענבר מטעמו מסויגת ומציינת כי מדובר בהערכה בלבד.

33. כן טוענים הנתבעים לרשלנות תורמת המגיעה לכדי 100%, הסתכנות מרצון, ואי עמידה בחובת הקטנת הנזק- הנתבעים טוענים כי התנהלות התובע לאורך השנים הביאה להחמרת הנזקים. התובע נמנע לאורך השנים מביצוע עבודות תחזוקה בדירה, ביצע מספר פעולות שהגבירו את סכנת חלחול המים למבנה, ועל כן, ככל שמצבה של הדירה הוחמר, רובצת האחריות עליו.

34. לטענת הנתבעים, התובע התנהג באדישות, נתן לנזקים לתפוח והחל לפעול רק שנכזבו תקוותיו לאישור התב"ע. נטען עוד כי התובע לא פנה לעמידר עד לשנת 1999, ואם היה עושה כן ייתכן שהיקף התיקונים היה קטן יותר. לטענתם, שתיקתו של התובע כלפי עמידר או הבעלים הקודמים פגעה באופן בלתי הפיך בזכויותיהם של הנתבעים והתובע נושא באחריות מלאה לתוצאות אותה שתיקה.

35. בהקשר זה נטען עוד כי כל הליקויים הנטענים נמצאים פיסית בתחום תוספות הבנייה שהתובע או קודמיו ביצעו בדירתו, או למצער נובעים מעבודות הבנייה הנ"ל ומעבודות נוספות שהתובע ביצע בתחומי החצר שלו או עבודות שהיה צריך לבצע ולא ביצען. עוד נטען כי תוספות הבנייה נבנו שלא כדין, ללא תוכניות הנדסיות מאושרות וללא פיקוח הנדסי מתאים. לכן, להשקפתם, גם אם פורמאלית נמצאים הליקויים בחלקי המבנה המהווים רכוש משותף, עדיין, האחריות המלאה לתיקונם רובצת על התובע לבדו.

36. על כל פנים, טענו הנתבעים בכתב הגנתם, כי גם אם יימצא שעליהם להשתתף בהוצאות תיקון הליקויים, אזי הם זכאים לקזז מכל סכום שייפסק נגדם את מלוא ההוצאות שהוציאו במשך השנים בקשר עם עבודות ותיקונים שביצעו בחלקי הרכוש המשותף המצויים בתחום דירותיהם. בכתב ההגנה ציינו הנתבעים כי הם שומרים על זכותם להגיש תביעה נגד התובע בה ייתבעו ממנו שיפוי ופיצוי בגין חלקו היחסי בכל ההוצאות שהיו להם בתחומי הרכוש המשותף.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

37. הנתבעים טוענים עוד כי יש לסלק את התביעה בשל התיישנותה של עילת התביעה ומטעמים של שיהוי ומניעות.

38. ביחס לתביעה להעתקת שיעון החשמל, טוענים הנתבעים כי אין כל צורך בהעתקתו וכי מדובר בתביעה קנטרנית. הנתבעים טוענים כי אין בסיס לטענת התובע בדבר רטיבות החודרת מדירת הנתבעת 4 וכי לא קיים כל מקור רטיבות פעיל. באשר לטענות התובע כלפי הנתבעים 4 ו-5 ומעשיהם ב"מעבר המשותף" מכחישים הנתבעים את הנטען וטוענים כי דווקא התובע הוא שיוצר מטרדים כלפיהם. באשר להחלפת השער, הנתבעים מכחישים את הנטען ובכל מקרה טוענים כי האחריות לתיקון או החלפת השער, אם יש בו ליקוי כלשהו, מוטלת על התובע בלבד. בכל הנוגע להסרת המצלמה, נטען כי הנתבע 1 הנו נכה הרתוק לכסא גלגלים והתקנת המצלמה נועדה לקלוט את הבאים אליו והיא משרתת רק אותו.

עיקרי התייחסות התובע לטענות הנתבעים

39. התובע כופר בטענת הנתבעים לפיה הסכם החכירה מהווה הסכם ממנו ניתן ללמוד כי הוא ויתר על זכויותיו לתבוע השתתפות בתיקון נזקי הקונסטרוקציה המצויים בדירתו. לטענת התובע, בנוסח הסכם החכירה של עמידר נקבעו בכל עסקה הוראות סטנדרטיות המתייחסות למצבו הקונסטרוקטיבי של כל מבנה שנמכר וכן לליקויים שונים שבו, מבלי להתייחס לליקויים ספציפיים. כך, נטען, נהגה עמידר גם בענייננו. התובע והנתבעים חתמו על חוזה זהים והתחייבו לבצע תיקונים ושיפוצים בליקויים אם קיימים.

40. נטען, כי טענת התובעים לפיה ההסכם שבין התובע לעמידר מהווה הסכם לטובת הנתבעים כצד ג', חסרת עיגון עובדתי או משפטי. לטענת התובע, מקריאת ההסכמים עליהם חתומים הצדדים עם עמידר, עולה באופן מפורש כי הוויתורים שנעשו במסגרת ההסכם הם לטובת עמידר או גורם אחר **מטעמה**. נטען כי ודאי שאין לראות באמור בהסכמים אלו, כי הרוכש את זכויותיו מעמידר מוותר על זכויותיו כלפי רוכשים אחרים או כלפי צדדים שלישיים אחרים.

41. התובע טוען כי הנתבעים רכשו את זכויות הבעלות בדירותיהם מאת רשות הפיתוח תוך שהם נוטלים על עצמם את מלוא האחריות לגבי מצבן הפיסי וההנדסי של הדירות, לרבות בתוספות הבנייה של הבית, כפי מצבם באותה עת (as is). לטענת התובע, משרכשו הנתבעים את זכויות הבעלות ברכוש המשותף (הכולל בתוכו גם את תוספות הבנייה) של הבית, במצבו כאמור לעיל, מבלי שהעלו כל הסתייגות באשר למצב זה ולאחריותם בנוגע אליו בהתאם לחוק, נטלו על עצמם בהכרח גם את האחריות והחובה לדאוג לתיקונו של הרכוש המשותף ולתחזוקתו הנאותה.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

42. התובע טוען כי כאשר רכש את זכויות החכירה בדירתו מעמידר, נמצאו בה סדקים שלא הצביעו על סכנה ליציבות המבנה. לטענתו, בשנים שקדמו להגשת התביעה (2004) ובמיוחד לאחר רעידת האדמה מפברואר 2004, התרחבו הסדקים בדירתו ונוצרו שקיעות ורטיבות.

43. בנוגע לטענה כי הבית ראוי להירשם כבית מורכב, טוען התובע שהנתבעים הסכימו לרישום הבית כבית משותף ומעולם לא העלו טענה כלפי עמידר או רשות הפיתוח שהבית אינו ראוי להירשם ככזה וזאת על אף שידעו או היה עליהם לדעת כי עמידר פועלת לתיקון צו הבית המשותף. גם בשנים שלאחר תיקון צו הבית המשותף, לאחר שהנתבעים היו לבעלי זכויות הבעלות בדירותיהם, הם לא הגישו בקשה מתאימה להכריז על הבית כבית מורכב. בנסיבות אלו, טוען התובע, הנתבעים מנועים מלדרוש בדיעבד הכרזה שהבית מורכב או שיש לנהלו כבית מורכב. לדברי התובע, בקבלת טענה כזו יש בכדי לפגוע בו אנושות, שכן רכש את זכויות החכירה ואחר כך את זכויות הבעלות בדירתו, מתוך ידיעה שהחזקת הרכוש המשותף מוטלת על כל בעלי הדירות.

44. מהותית נטען כי הבית מטבעו גם איננו מתאים להירשם כבית מורכב- אין אגפים נפרדים, אין מתקנים נפרדים- מערכות המים, החשמל והביוב משותפות וכי לבית כניסה אחת ומעבר משותף אחד. עוד נטען כי על פי ההלכה הפסוקה ממילא לא ניתן להכריז בדיעבד על בית כבית מורכב.

45. התובע כופר גם בטענה בדבר קיומה של מערכת הסכמית לפיה כל דייר מטפל ברכוש שבתחומו. לדידו, אין ומעולם לא הייתה הסכמה כזו. לראייה מפנה התובע, בין היתר, לעדות הנתבע 2, אליהו כהן, ולמסמכים נוספים מתיק עמידר המעידים לשיטתו כי הנתבע 2 פנה לעמידר בבקשה לחייב גם את שכניו בעלות איטום הגג, כמו כן עדותו כי דרש מהנתבעת 4 להשתתף בהוצאות זיפות גג.

46. מכל מקום, טוען התובע כי עד שנת 2000 ובטרם נמכרו זכויות הבעלות לצדדים בדירותיהם, הייתה עמידר אחראית לאחזקתם של חלקי המבנה המהווים היום רכוש משותף. לכן, ממילא בתקופה שהיו דיירים מוגנים אופן אחזקת הבית אינו רלוונטי ובוודאי שאינו משליך על חובות וזכויות הצדדים משעה שהבית נרשם כבית משותף.

47. התובע מכחיש כי מקור ליקויים הוא בתוספת הבנייה שבנה. עוד טוען התובע כי המרזב שמעל דירתו מנקז את המים כראוי וכי בור המים שמתחת לדירתו ריק (לא בור ניקוז) ולא ייתכן שהוא יגרום לחדירת מים לדירת התובע.

48. התובע מכחיש כי עילת התביעה התיישנה. לטענתו התביעה אף איננה לוקה בשיהוי והוא אינו מנוע מהגשתה.



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

מתווה הדיון

49. לצורך הדיון נפתח בבחינת טענותיו העובדתיות של התובע בכל הנוגע לקיומם ומהותם של הליקויים. לאחר שנבחן אילו ליקויים הוכחו, תוך בחינת חוות דעת מומחי הצדדים, נפנה לבחון האם קיימות נסיבות המצדיקות לפטור- באופן מלא או חלקי -את הנתבעים מביצוע העבודות הנדרשות יחד עם התובע, לתיקון הליקויים, כמבוקש בכתב התביעה. **ראשית**, נבחן האם המסגרת החוזית החלה על רכישת דירות התובע והנתבעים מצדיקה לפטור את הנתבעים מנשיאה בהוצאות האחזקה. **שנית**, נבחן האם אכן ראוי להתייחס אל הבית המשותף כ- "בית מורכב" ובהתאם נבחן את השלכות ההכרעה לעניינינו. **שלישית**, נבדוק האם יש ממש בטענת הנתבעים בדבר קיומה של מערכת הסכמית רבת שנים בין דיירי הבית המשותף שבבסיסה ההבנה כי כל דייר מתקן את תחומי דירתו ונושא לבדו בהוצאות התיקון, וזאת גם אם עסקינן בתיקון ליקויים ברכוש משותף. ככל שקיימת הסכמה כאמור, נבדוק את תקפותה והשלכותיה למקרה דנן. **רביעית**, ובהתאם לצורך, נבחן את טענות הנתבעים בנוגע להתנהלות התובע. כך יוחלט, במידת הצורך, האם יש בהתנהלותו בכדי לאיין או להפחית את השתתפות הנתבעים בתיקון הליקויים.

לאור הקביעות העובדתיות, נדון בטענת ההתיישנות ונבחן את דינן של טענות השיהוי והמניעות שעוד נותר לדון בהן. בד בבד תבחן טענת הנתבעים בדבר היעדר תום לב בהתנהלות התובע. לסיום, נתייחס ליתר טענות התובע העולות מכתב תביעתו באשר להתקנת המצלמה, הרטיבות, המעבר המשותף והשער.

דיון והכרעה

הליקויים הנטענים

50. בחוות דעת ענבר מתוארת דירת התובע כך: "המבנה הנו בניין חד קומתי שנבנה במספר שלבים. החלק המקורי הנו בניין אבן עם תקרת "פסים" (פרופילי פלדה עם מילוי בטון ביניהם). חד כיוונית הנשענת על קירות האבן. לאחר מכן נוספו למבנה תוספות בנייה עם קירות בלוקים, חלקם מצופים ב"אבן מלאכותית" (פלטות בטון דמוי אבן), וחלקם עם גמר טיח, והקרוי מעל עם תקרת בטון שטוחה ותקרת פסים, למעט אזור אחד בו קיים גג אסבסט משופע".

51. בפרק ג' לחוות דעתו, מנתח ענבר את הממצאים אותם הוא מונה ואשר פורטו בכתב התביעה ולמעשה מבהיר, כי עיקר בעיות הבסיס מצויות בתוספות הבניה. ענבר מציין כי "הסדיקה הרבה בקירות החוץ של המבנה, ושקיעת הפינה הצפון מערבית מלמדים על בעיות בביסוס המבנה. נראה שנעשה ביסוס רדוד ללא חדירה לשכבת סלע יציב. בנוסף, כנראה שגם לא בוצעו קורות וחגורות לקשירת הקירות ולא בוצעו עמודים או חגורות אנכיות להבטחת הפעילות המשותפת".

52. כמו כן הוא מציין כי: "שכבת הקרקע במקום חרסיתית באופייה ומשנה את נפחה עם שינויי הרטיבות בה. במצב זה בו קשיחות הקירות קטנה, התזוזות מביאות לסדיקה ופירוק הקיר. חלק המבנה שבוצע בבלוקים ללא הקשחה, רגיש לסדיקה ובאזור הפינה הצפון מערבית, חלקים במבנה כבר הגיעו למצב רופף ויכולים



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

להתנתק מהמבנה וליפול. במצב היום, קיימת סכנה של נפילת חלקי ציפוי על העומדים בקרבת המבנה. המשך המצב ללא טיפול עלול להביא אזורים נוספים במבנה למצב של התערערות וחוסר יציבות".

53. בחוות דעתו מצוין כי גם המבנה המקורי, מבנה האבן, "לא בוסס כנדרש ולמרות היותו מבנה הרבה יותר מסיבי, גם הוא רגיש לשינויי הנפל בקרקע וגם בו הופיעו סדקים" אמנם, ענבר מבהיר כי "סדקים אלו אינם מאיימים על יציבותו הכוללת (של המבנה- י.ע.ש), אך מהווים בעיה בטווח הארוך". בנוסף מצוין כי "הסדיקה בקיר גם מביאה לחדירת מים לחלל המבנה. בנוסף, הרצפה שמונחת על הקרקע ללא מרצף בטון וללא איטום, מביאה לחדירת מים העולים קפילרית בתחתית הקיר".

54. בחקירתו הנגדית מיום 29.9.05, הבהיר ענבר כי למבנה המקורי, מבנה האבן, "אין יסודות בכלל, הוא בנוי על פני הקרקע (ראה בעמ' 7, שורות 18-19)". לגבי התוספות ציין כי "אין לי ידיעה, אולי הן בנויות על יסוד רדוד" (עמ' 7, שורה 22).

55. ענבר ממליץ לפתור את בעיות הסדיקה על ידי ייצוב היסודות וקשירת קירות המבנה. ענבר מצוין כי אומדן העלויות, בכלל זה דיור חלופי לכ-4-3 חודשים, הוא כ-246,000 ₪ וכ-1,500 ₪ נוספים עלות תיקון הרטיבות בקיר המשותף בשירותים, אולם מבהיר כי "אומדן העלויות שלהלן מתבסס על הערכה בלבד של העבודות הנדרשות. ניתוח מדויק יותר של העלויות ניתן לקבל לאחר השלמת תכנון מפורט והכנת כתב כמויות ומפרט לביצוע".

56. מטעם הנתבעים, הוגשה, כאמור חוות דעת קיל. המהנדס קיל מצוין כי: **"פרק הממצאים בחוות דעתו של המהנדס דני ענבר, משקף נכונה חלק מהמצב, אולם אני חולק לגבי המקור והסיבות למצב שנוצר"**.

57. למעשה, המהנדס קיל טוען כי המקור להיווצרותם של ממצאים אלו טמון ב-"יסוג היסודות שנבחר להקמת התוספות (לדירת התובע- י.ע.ש) רדוד". קיל מוצא כי "היסודות אינם מבוססים על גבי סלע טבעי חזק, אלא כנראה על גבי שכבת סלע רך או קרקע, המשנים את נפחם בהתאם לעונות וכתוצאה מכך נוצרו השקעים והסדקים. קיל מדגיש כי "כל המבנה המקורי הוא יציב ולא נשקפת סכנה ליציבות".

58. יחד עם זאת, המהנדס קיל טוען בחוות דעתו כי ישנם גורמים נוספים להיווצרות הליקויים. לשיטתו, קיימים "גורמי סיכון במבנה דירת התובע, העלולים להשפיע על מצב הרטיבות במבנה. כגון: אופן ניקוז גג המבנה של התובע, מיקום הביוב בקרבת קיר המבנה, העדר ביצוע אטימה ובידוד רצפת הדירה באופן שימנע יניקה קפילארית של רטיבות מהקרקע, שיפועי הפתוח בחצרות ביחס לקירות המבנה וכדומה". לדעתו המקצועית של קיל, "גורמים אלו מהווים מקורות משמעותיים לאפשרות חדירת מים למבנה, בהתחשב בסוג הקרקע כפי שגם המהנדס ענבר מודה. חדירת רטיבות למבנה מהווה סיכון העלול לגרום גם לתופעות סדיקה, ולכן צריך לנקוט בכל האמצעים להרחקת מים ורטיבות מהמבנה. אני מאמין שאם יורחקו גורמי הסיכון האלו בעניין הרטיבות, בעיית הרטיבות תיפתר והסיכון הנובע ממנה למבנה יבוטל".



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

59. בעניין עלות התיקונים, מציין המהנדס קיל כי כל עוד לא נקבעה תוכנית תיקונים, לא ניתן להתייחס לתחשיבים בחוות דעת ענבר. כמו כן מצוין בחוות דעתו כי גם אם נדרש לבצע את כל התיקונים כאמור בחוות דעת ענבר, ניתן לבצעם בתוך כחודש בלבד.

60. המהנדס ענבר הסכים בחקירתו כי העדר איטום ובידוד רצפת דירת התובע, עשויה להשפיע על היווצרות הסדקים: "בשעה שהאדמה רטובה ובאה במגע עם הקיר שהוא ללא איטום, וחלה ספיגה והמים עולים, אזי הם מופיעים גם בצד הפנימי של הקיר. במבנה הנדון מתחת לריצוף אין בטון אלא רק אדמה. אם אין איטום, הרטיבות תעלה גם מעל לרצפה, ויכול להיות שתהיה גם שקיעה בריצוף עקב כך. בטווח הארוך תהיה החלשה של הקיר כתוצאה מהרטיבות, יותר בחלקים החדשים של המבנה מאשר בישנים (בעמ' 5 שורות 23-30 ואילך)". ענבר הודה עוד כי "מבחינת הסדיקה יש אומנם יותר בעיות בתוספות של המבנה מאשר במבנה המקורי" (בעמ' 6, שורות 1-3).

61. יצוין עוד כי בסיכומיהם, לא העלו הנתבעים טענה משמעותית כנגד ממצאיו של המהנדס ענבר ולא נטען בפה מלא להפרכת חוות דעתו בחקירתו, ונראה כי הם מסכימים לממצאים המפורטים בה. בנסיבות אלו, וכן בשים לב לאמור בחוות הדעת ובחקירות המומחים, הוכחו הליקויים הנטענים על ידי התובע כאמור בכתב תביעתו ובחוות דעת ענבר, וזאת למעט נזקי הרטיבות בקיר הגובל בדירת פיאמנטה, אליהם נשוב בהמשך.

62. עיינו הרואות, כי בפועל אין מחלוקת אמיתית בנוגע לממצאים אותם מונה המהנדס ענבר בחוות דעתו. למעשה, על אף שקיל טוען כי הוא חולק על המקור להיווצרות הליקויים, מחוות הדעת ומחקירות המומחים עולה כי גם לגבי המקור להיווצרות הליקויים, שניהם תמימי דעים בנוגע להיעדר ביסוס תקין - הן במבנה העיקרי והן בתוספות הבניה של דירת התובע וכפועל יוצא - חדירת מים המובילה להיווצרות הסדקים ויתר הליקויים המפורטים בחוות דעת ענבר.

ובמילים אחרות: המחלוקת העיקרית שנותרה בין הצדדים בעניין הליקויים אינה נוגעת לעצם קיומם אלא למקור היווצרותם וכן לנושא האחריות. היינו, האם, כטענת התובע, על הנתבעים חלה החובה להשתתף בעלות התיקונים, מאחר שמדובר ברכוש משותף, או שמא, כטענת הנתבעים, על התובע לשאת לבדו בעלות התיקונים, בין היתר מאחר שמקור הליקויים טמון בגורמי סיכון בדירתו, ובתוספות הבניה שנוספו לדירתו, כאשר במחדליו הוא גרם להחמרת הנזקים. לדיון בשאלה זו נשוב בסיום הדיון, כאמור לעיל.

האם הליקויים בדירת התובע הם ליקויים שחלה חובת השתתפות בתיקונם בהיותם ב"רכוש המשותף"?

63. סעיף 1 לתקנון המצוי מורנו מהו רכוש משותף-

"רכוש משותף" - כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

אפילו הם בתחומי דירה מסויימת.

64. סעיף 58 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") מעגן את חובת השתתפותם של בעלי הדירות בהחזקתו וניהולו של הרכוש המשותף-

58. (א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה וניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות.

65. סעיף 3(א) לתקנון המצוי קובע כי –

"בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה".

66. בשולי הדברים יצוין, כי במקרה דנן אמנם קיים תקנון מוסכם מיום 26.7.00, אולם הוא נוגע, רובו ככולו, לשיעורי ההצמדות של כל דירה ודירה. סעיף 6 לתקנון המוסכם קובע כי: "בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות התקנון המצוי, הוראות תקנון זה תקבענה". ללמדנו, כי הוראות התקנון המצוי בכל הנוגע לנושאים שאינם מוסדרים בתקנון המוסכם, יחולו גם במקרה זה. יתרה מכך, סעיף 4 לתקנון המוסכם קובע כי "בהתאם לאמור בסעיף 58 לחוק המקרקעין אנו קובעים כי שיעור ההשתתפות בהוצאות האחזקה התקינה וניהול הרכוש המשותף של כל בעל יחידה ייקבע בהתאם לשיעור חלקו ברכוש המשותף". מכאן המסקנה, כי התקנון המוסכם לא שינה את הוראות החוק והתקנון המצוי בכל הנוגע לכללי אחזקת הרכוש המשותף.

67. מכך עולה המסקנה, כי הליקויים הנובעים מבעיות ביסוס (קונסטרוקציה) של הבית המשותף – בהיותם ליקויים הנובעים מהקרקע והמסד – הינם ליקויים ב"רכוש המשותף". ככאלה, חלה לכאורה על הנתבעים החובה להשתתף בתיקונם. למעשה, אף הנתבעים לא חלקו כך. המחלוקת העיקרית בין הצדדים היא, אם כן, האם במקרה הנדון יש ליישם את הוראות סעיף 58 לחוק ככתבה, או שמא קיימות נסיבות המצדיקות שלא להחיל הוראות אלו במקרה דנן.

האם ויתר התובע בחוזה על אפשרות התביעה?

68. בפתח הדברים יצוין כי על אף שעסקינן בטענות מתחום דיני החוזים, אשר אינן לכשעצמן מצויות בדלת אמות סמכויות המפקח על בתים משותפים, הרי שהמפקח מוסמך לדון בהן כעניין שבגררא (ראה: סעיף 76 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984). יתרה מכך- אין המדובר בסמכות רשות אלא בסמכות חובה (ר"ע 587/83, ועד הבית ברחוב תנועת המר"י 2, קרית אונו נ' דן ירדני (פורסם ב"פדאורי").

ולגופו של עניין:



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

69. כאמור, ביום 28.7.94 נחתם בין התובע לעמידר, כמו גם בין יתר דיירי הבית המשותף לעמידר, הסכם חכירה. במסגרת זו הפכו דיירי הבית המשותף מ"דיירים מוגנים" ל"חוכרים".

70. סעיף 4 להסכם החכירה בין התובע לעמידר (ת/8) קובע כך:

" הרוכש מצהיר -

א. כי ראה ובדק את הדירה בדיקה יסודית, מצאה מתאימה למטרתה והוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענות שהן בדבר אי התאמתה מכל סיבה שהיא.

ב. כי ידוע לו שהוא רוכש את הזכויות בדירה במצבה כמות שהיא, מבלי שתהא למוכר, או גוף או אדם אחרים כל אחריות מכל סוג שהוא לכל פגם בדירה או במבנה, מכל סוג שהוא, לרבות פגמים הנובעים מציבות המבנה או יסודותיו, או יציבות הדירה בין בעבר ובין בעתיד, בין אם ידוע עליהם למוכר ובין אם לאו, ובין אם ניתן לגלותם בבדיקה ובין אם לאו (ההדגשה במקור - י.ע.ש).

ג. ..."

71. כאמור, לטענת הנתבעים, בהסכם החכירה בכלל ובסעיף 4 לו בפרט, ויתר התובע על האפשרות לתבוע מהם, בהיותם "גוף או אדם אחרים" השתתפות הנוגעת לכל פגם בדירה או במבנה, לרבות פגמים הנתבעים בכתב התביעה והנוגעים להשתתפות בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף הקשורים ליציבות המבנה או יסודותיו. משכך, לטענתם, סעיף 58 לא חל במקרה דנן.

72. בפסק דינו של בית המשפט העליון ברע"א 3961/10 המוסד לביטוח לאומי נ' סהר חברה לתביעות בע"מ (פורסם ב"נבו"), נדון תיקון מס' 2 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973. על רקע בחינת ההלכה הפסוקה, הגיע בית המשפט למסקנה כי בהליך פרשנות החוזה, ביקש המחוקק ליתן משקל משמעותי ללשונו -

"...עד כאן באשר לתכליתו הסובייקטיבית של סעיף 25(א) המתוקן. כפי שראינו, תכלית זו מצביעה בבירור על כך שהפירוש הנכון לסעיף המתוקן הוא כדלקמן: חוזה יפורש תוך בחינה מקבילה ומשותפת של לשון החוזה ושל נסיבות העניין, בכפוף לחזקה פרשנית - ניתנת לסתירה - שלפיה פרשנות החוזה היא זו התואמת את פשט הלשון, דהיינו: את המשמעות הפשוטה, הרגילה והטבעית של הכתוב. החזקה ניתנת לסתירה במקרים שבהם למד בית המשפט, מתוך הנסיבות, כי הלשון אינה פשוטה וברורה כפי שנחזתה להיות במבט ראשון; וכי למעשה - עשויה היא להתפרש בדרכים אחרות מאלה שנראו ברורות בתחילת הדרך הפרשנית. ודוק: קיומה של החזקה מבטא את משקלה החשוב והמשמעותי של לשון החוזה; לעומת זאת, היותה ניתנת לסתירה משקפת את העובדה כי משקלה של הלשון, חרף חשיבותה, אינו מכריע או בלעדי.

73. יש להדגיש כי ביהמ"ש העליון פסק ברוב דעות, כי תיקון מספר 2 לעיל לא הביא, ככלל, לשינוי בהלכות פרשנות חוזים, במובן זה שהשיטה הפרשנית שהונהגה בעניין אפרופים (ע"א 4628/93 מדינת ישראל נ' אפרופים שיכון ויזום בע"מ, פ"ד מט (2) 265 (1995), ובעניין מגדלי הירקות (ע"א 2553/01 ארגון מגדלי הירקות - אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד נט (5) 481 (2006). נותרה על כנה. יחד עם זאת, בית המשפט העליון הדגיש וביכר את מקומה המשמעותי של לשון החוזה בתהליך הפרשנות (ראה דיון



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

מקיף שנערך לאחרונה בנושא במסגרת פסק דינו של בית המשפט העליון בע"א 3894/11, **דלק- חברת הדלק הישראלית בע"מ נ' ניר בן-שלום** (פורסם בתקדין. ניתן ביום 6.6.13).

74. נפנה לבחינת ההסכם דנן. לשונו הפשוטה של סעיף 4 להסכם החכירה מעידה לכאורה כי הן עמידר והן **כל אדם או גוף אחר** פטורים מאחריות **מכל סוג שהוא** לכל פגם בדירה או במבנה. כך ככלל וכך בפרט לגבי **פגמים הנובעים מציבות המבנה או יסודותיו**.

75. ברם, סעיף 10 להסכמי החכירה קובע כדלקמן: **"הרכוש מתחייב לשאת בחלק יחסי בהוצאות השירותים המשותפים, החזקת הרכוש המשותף והוצאות ביטוח הרכוש המשותף מיום אישור העסקה"** (ההדגשה שלי- י.ע.ש).

76. הנה כי כן, סעיף 10 הוא סעיף פרטני הדן בנושא החזקת הרכוש המשותף, באופן בו הוא משלים את סעיף 4 וקובע כי הרוכשים **לא יהיו פטורים מנשיאה בעלויות החזקת הרכוש המשותף**.

77. מכאן, כי שחרורה של עמידר ו"כל אדם או גוף" אחר מאחריות למצבו הקונסטרוקטיבי של הבית המשותף אין משמעו גם שחרור מהחובה להשתתף בהוצאות אחזקה וניהול של הרכוש המשותף, הנובע מהמצב הקונסטרוקטיבי של הבית. תמך למסקנה זו היא העובדה כי בהסכם החכירה אין כל סייג בנוגע להוצאות הכרוכות באחזקה בשל מצבו הקונסטרוקטיבי הירוד של הבית. כך למשל, לא נקבע כי בעלי הדירות לא ישאו בהוצאות לפי סעיף 58, ככל שהן נוגעות לליקויים הנובעים ממצבו הקונסטרוקטיבי של הבית. ברי, כי לו הייתה עמידר מעוניינת לפטור מאחריותו של כל אדם או גוף אחר גם את הנשיאה בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף הייתה מציינת זאת במפורש בהתייחסה לחובת הרוכשים לשאת בהוצאות בהתאם לסעיף 58.

78. יתר על כן, בסעיף 4 לתקנון המוסכם המקורי (מיום 31.3.97), נקבע כי: **"בהתאם לאמור בסעיף 58 לחוק המקרקעין** **אנו קובעים כי שיעור ההשתתפות בהוצאות האחזקה התקינה וניהול הרכוש המשותף של כל בעל יחידה יקבע בהתאם לשיעור חלקו ברכוש המשותף"**. גם כאן, לא הוחרגו הוצאות מסוימות של החזקת הרכוש המשותף, כגון הוצאות הנובעות מבעיות ביסוס וקונסטרוקציה של הבית המשותף.

79. מן האמור עולה, כי קריאת סעיפים 4 ו-10 להסכם החכירה במשותף עם סעיף 4 לתקנון המוסכם, כפי שנרשם בעת רישום הבית המשותף, מלמדת כי על אף הויתור ולקחת האחריות בנושא המצב הקונסטרוקטיבי, הן בהסכם החכירה עצמו והן בתקנון הוחלט במפורש על חלוקת הוצאות **לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין**.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

80. ולמעלה מן הצורך. טענתם של הנתבעים היא, למעשה, כי יש בהסכם החכירה משום "חוזה לטובת צד שלישי". אני מוצאת, כי גם בחינת הטענה מההיבט הזה, מעלה שאין בה בכדי ללמוד את שמבקשים הנתבעים.

81. סעיף 34 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, קובע:

"הקניית הזכות"

חיוב שהתחייב אדם בחוזה לטובת מי שאינו צד לחוזה (להלן - המוטב) מקנה למוטב את הזכות לדרוש את קיום החיוב, אם משתמעת מן החוזה כוונה להקנות לו זכות זו."

82. בע"א 253/82, ד"ר דן חושי נ' הטכניון - מכון טכנולוגי, פ"ד לח(1), 640, עמ' 644-645, עמד כבוד השופט ברק (כתוארו אז) על ההלכה הנוגעת לתנאים נדרשים לתחולתו של הסעיף:

"מכוחו של סעיף זה עשוי אדם, שאינו צד לחוזה, לרכוש זכויות על-פיו כלפי הצדדים לו. תנאי להענקתה של זכות זו לצד שלישי הוא, כי על-פי פירושו הנכון של החוזה נטלו על עצמם הצדדים או אחד מהם חיוב כלפי הצד השלישי ובכך העניקו לצד השלישי זכות כלפיהם. לא די בכך, כי הלכה למעשה יש בו בחוזה כדי להיטיב עם צד שלישי. תנאי הוא לתחולתו של סעיף 34 לחוק החוזים [חלק כללי], כי על-פי פירושו הנכון של החוזה משתמעת ממנו (במפורש או מכללא) הכוונה להעניק לצד השלישי זכות ולהטיל במקביל לכך על בעלי החוזה חובה (ראה ג' שלו, 'חוזה לטובת צד שלישי', פירוש לחוקי החוזים (המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי סאקר, ג' טדסקי עורך, תשל"ז) 29). מכאן, שאפילו יש בחוזה התחייבות ליתן טובת הנאה לצד שלישי, אין באותה התחייבות כשלעצמה כדי להעניק זכות לצד שלישי, שכן השאלה היא תמיד, אם אותה התחייבות היא אך כלפי הצד לחוזה ואילו טובת הנאה היא אך תוצאה של ביצוע אותה התחייבות, או שמא ההתחייבות עצמה, בנוסף לטובת ההנאה, מכוננת כלפי הצד השלישי (ראה ע"א 348/79, בעמ' 37).

ראה גם: בבג"צ 419/83, יהודה דורון ו-3 אח' נ' מר' י' סריג ו-2 אח', פ"ד לח(2), 323, עמ' 335-336.

83. עולה, כי כדי להפוך אדם שלישי למוטב, אין די בכך שהחוזה יכלול חיוב לטובתו. יש להניח כוונה פוזיטיבית להקנות לו זכות לדרוש את קיום החיוב. יתרה מכך, יש לבחון גם את קיומו של יסוד "גמירות הדעת", שכן אותה גמירות דעת הנדרשת לשם כריתת חוזה חיונית גם לשם הקניית הזכות למוטב. המלומדת גבריאלה שלו (להלן - "שלו") סבורה כי "כוונת הקנייה" הינה תנאי להיווצרות זכותו של המוטב לדרוש את קיום החיוב, וכי כוונה זו משמעה כוונה פוזיטיבית של הצדדים להקנות לו זכות זו ("דיני חוזים - החלק הכללי, לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי" בעמ' 583).

84. הנה כי כן, אחד התנאים העיקריים לקיומו של חוזה כזה הוא **כוונה משותפת פוזיטיבית** של כל הצדדים **וגמירות דעת להקנות למוטב את הזכות לדרוש את קיום החיוב.**

85. בהתאם לגישת שלו, כאשר ההסכם אינו מציין במפורש את זכותו של הצד השלישי לדרוש את קיום ההתחייבות, ניתן ללמוד על "**כוונת הקניה**" הן מתוך החוזה עצמו, והן מתוך נסיבותיו החיצוניות של



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

העניין, כאשר הדבר אינו מצוין במפורש בהסכם. המחברת מוסיפה עוד כי: **"בהעדר אינדיקציות מובהקות לכוונת הצדדים בלשון החוזה ובנסיבות העניין, ניתן להיעזר בחזקות עובדתיות שונות, הנובעות מניסיון החיים ומן השכל הישר" (שם).**

86. בלשון החוזה לא קיימות אינדיקציות מובהקות ל"כוונת הקנייה" לנתבעים כבעלי הזכויות בבית המשותף, להיות פטורים מנטל הנשיאה באחזקת הרכוש המשותף, בפרט, כאשר מדובר באחזקה הדרושה כתוצאה מליקויי הקונסטרוקציה בבית. כאמור, החוזה לא נוקט באופן ישיר בפטור מהסוג האמור.

87. הנתבעים טענו עוד כי רשות הפיתוח יצרה מצב של ניתוק בינה לבין הרוכש ובמקביל, ניתוק בין הרוכש לשכניו וזאת כדי למנוע תביעות הדדיות, בקשר עם רכישת יחידת הדירה הספציפית. לטענתם, הכוונה הייתה למתוח קו ולקבע את מצב הדירה בעת הרכישה, לעומת ליקויים חדשים שאינם נובעים ממצבו של הבית כפי שהיה בעת מועד הרכישה. אולם, לא הובאה בפני עדות של גורם כלשהו מטעם עמידר או אחרת אשר יכולה הייתה לשפוך אור על מה שנטען להיות כוונת עמידר בזמן אמת ולא מצאתי לה בסיס מספק בראיות שהונחו לפני.

88. בנסיבות אלו לא מצאתי כי הייתה קיימת כוונה משותפת פוזיטיבית של כל הצדדים וגמירות דעת להקנות לדיירי הבית המשותף את הזכות שלא לשאת בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף ובכלל זה בנוגע לתיקון ליקויים הקיימים ברכוש המשותף והנוגעים ליציבות ויסודות המבנה. זאת, אולי, בניגוד לתביעה נזיקית. משכך, הרי שלא שוכנעתי שמכוח הסכם החכירה מנוע התובע מהגשת תביעה כנגד הנתבעים **ביחס להשתתפות בתיקון הליקויים ברכוש המשותף הנוגעים ליציבות המבנה ויסודותיו.**

89. לפיכך, אני דוחה את טענת הנתבעים בעניין זה.

האם מדובר בבית מורכב?

90. טענה נוספת שנשמעה מפי הנתבעים הייתה כי על אף שהבית רשום כ"בית משותף" רגיל, הוא היה מתאים להירשם כ"בית מורכב" (ראה סעיף 59 לחוק). כן נטען כי מעולם לא הייתה להם גמירות דעת והסכמה לרשום את הבית כבית משותף. לטענתם, היות ובפועל מדובר בבית מורכב, הרי שכל דייר צריך לדאוג לתחומי דירתו בלבד. הנתבעים אף מבקשים בכתב הגנתם מהמפקח, לקבוע כי הבניין מהווה "בית מורכב", וכפועל יוצא כי כל אחד מבעלי הזכויות בבניין אחראי לאחזקת חלקי המבנה המהווים את דירתו.

91. סעיף 59 לחוק המקרקעין קובע כך-

"בית משותף המורכב ממבנים או מאגפים [תיקון: תשנ"ב]

(א) מקום שבו בית משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים (להלן - בית מורכב) ובעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים, תחול חובת השתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור, על בעלי הדירות שבאותו



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף.
(ב) באין קביעה בתקנון כאמור בסעיף קטן (א), רשאי המפקח להורות כי בית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) אם נוכח שנסיבות העניין מצדיקות לעשות כן; הורה המפקח כאמור יקבע את חלקי הרכוש המשותף שיחול עליהם סעיף קטן (א).
(ג) אין בקביעה שבית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מהוראות החוק החלות על הרכוש המשותף בבית כאמור, שהחזקתו וניהולו לא הופרדו".

92. בחינת צו הרישום וצו התיקון מעלה כי אין בהם כל התייחסות להפרדת ניהולו או להפרדת אגפיו של הבית המשותף.

93. זאת ועוד. בתקנון המוסכם ובתקנון המוסכם המתוקן, למעט קביעת הצמדות, אין קביעות בנוגע להפרדה לאגפים, או להפרדת ניהולו של הבית המשותף. ההפך הוא הנכון- לגבי דרך החזקת הרכוש המשותף ותשלום הוצאות החזקתו, נקבע בסעיף 4 לתקנון המוסכם המתוקן, אשר אושר ביום 1.8.00 (בדומה לאמור בסעיף 4 לתקנון המוסכם המקורי מיום 31.3.97), כי: "בהתאם לאמור בסעיף 58 לחוק המקרקעין אנו קובעים כי שיעור ההשתתפות בהוצאות האחזקה התקינה וניהול הרכוש המשותף של כל בעל יחידה יקבע בהתאם לשיעור חלקו ברכוש המשותף". מכך ניתן ללמוד דווקא על קיומה של הסכמה בנוגע להיעדר הפרדה לניהול ואחזקת הרכוש המשותף.

94. בנוסף, בכל הנוגע לטענה כי מעולם לא הייתה לנתבעים הסכמה וגמירות דעת באשר לרישום הבית כבית משותף, הרי שבחינת ההסכמים בין הדיירים לעמידר מלמדת כי הרוכשים ידעו והסכימו לשאת בחלק היחסי של הוצאות כלל הרכוש המשותף. כאמור, בשלב רכישת זכויות החכירה, נקבע בהסכמי החכירה כי: "הרוכש מתחייב לשאת בחלק יחסי בהוצאות השירותים המשותפים, החזקת הרכוש המשותף והוצאות ביטוח הרכוש המשותף מיום אישור העסקה" (ראה בסעיף 10).

95. המסקנה המתבקשת היא כי ניהול הבית לא הופרד ברישום, בידיעת ובהסכמת הדיירים, וזאת על אף שהתבצע גם תיקון רישומו של הבית המשותף לאחר רכישת זכויות הבעלות של דייריו והצמדת חלקי הבית המשותף שעד אותו מועד נותרו בבעלות עמידר.

96. אולם בכך אין די. סעיפים 59 (ב) ו- (ג), מסמיכים את המפקח להורות כי הרכוש המשותף שבתחומי כל מיבנה או אגף יופרדו, והנשיאה בהוצאות לגבי הרכוש המשותף תהיה בהתאם, גם אם בעלי הדירות לא קבעו כך בתקנון, ובלבד שמצא כי "נסיבות העניין מצדיקות לעשות כן". היינו, המפקח מוסמך להורות על הפרדת הניהול של המבנים, גם ללא קיומה של הוראה בתקנון.

97. אלא, שבבקשת הנתבעים מהמפקח לקבוע כי הבניין מהווה "בית מורכב", לא הוגשה כנדרש בהליך נפרד לפי סעיף 59 (ב) לחוק המקרקעין, אלא כטענת הגנה בהליך שבפני. הנתבעים בחרו שלא להגיש תביעה שמטרתה הכרזה על היותו של הבית "בית מורכב", ובנסיבות אלו ממילא לא ניתן להיעתר לבקשתם.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

98. בנוסף לכך וכפי שנקבע בע"א (מחוזי ירושלים) 6217/05, **מפעלי בני ברית נ' ועד הבית המשותף רחוב קרן היסוד 5, ירושלים**, ניתן ביום 7.6.06, **הרי שרק** מיום ההכרזה על הבית כבית מורכב ניתן יהא להנות מהפרדת ניהולו של הבית ולשאת בהוצאות נפרדות בהתאם. אשר על כן, אף אם הייתי נעתרת לבקשת הנתבעים להכיר בבית המשותף כ"בית מורכב", הרי שלא הייתה לטענתם זו כל נפקות מעשית לעניין התביעה שבנדון בהיותה של הכרזה כזו בעלת תחולה מיידית.

99. משכך, לא מצאתי מקום להכריע בשאלה ולהורות כי מדובר "בבית מורכב" כדרישת הנתבעת. יחד עם זאת, וכפי שנראה להלן, לבחינה מהותית של אופי הבית ישנה חשיבות בבחינת טענת הנתבעים בדבר קיומה של מערכת הסכמית רבת שנים, והיא תיבחן במסגרת זו.

האם נהגה בבית המשותף מערכת הסכמית מחייבת?

100. בכתב הגנתם טענו הנתבעים (ראה בסעיף 3) כי במשך כל השנים - הן לפני רישומו של הבית כבית משותף והן לאחריו - כל בעל דירה טיפל בדירתו באופן עצמאי ללא קשר עם יתר הדיירים. נטען כי נהגה **הסכמה מכללא** לפיה כל בעל דירה נשא לבדו בהוצאות אחזקת דירתו, לגבי אותם חלקים אשר מטיבם מהווים "רכוש משותף", כך ככלל וכך בפרט בנוגע לתיקון סדקים וליקויים אחרים הנובעים מבעיות הביסוס של הבית. זו הסיבה, לשיטת הנתבעים, מדוע בעלי הדירות מעולם לא התאספו כדי לדון ולקבל החלטות בקשר עם הטיפול בחלק כלשהו של הבית בטענה שמדובר ב"רכוש משותף". התובע הכחיש קיומה של מערכת הסכמית כאמור.

101. בסיכומיהם הדגישו (ראה למשל בסעיף 2.23, 6.6, 7.37) כי החל ממועד מכירת זכויות החכירה בדירות (1994), בהתאם להסכם החכירה, עברה האחריות לטיפול בליקויים שהיו בכל אחד מחלקי הנכס לאחריותם הבלעדית של רוכשי הדירות. נטען כי אף בפועל, כל דייר ידע כי על פי הסכמים אלו הטיפול בכל ליקוי ושיפוץ בנכס היה באחריות בעל הדירה הספציפית, ללא קשר לשכניו. נטען עוד כי בהמשך לכריתת הסכמי המכר והרכישה, כל דייר שיקם את דירתו באופן עצמאי ונשא לבדו בעלויות הכרוכות בכך (ראה למשל בסעיפים 7.3.7, 7.3.8, 7.4 לסיכומי הנתבעים).

102. בסעיף 71(א) לחוק נקבע כי :

"החלטה של בעלי הדירות שנתקבלה בהתאם לתקנון ונרשמה בספר ההחלטות תחייב כל בעל דירה, בין שהיה בעל דירה בשעת קבלת ההחלטה ובין שהיה לבעל דירה אחרי קבלתה; ספר ההחלטות יהיה פתוח לעיון בכל עת סבירה לכל בעל דירה".

103. כפי שפורט לעיל, התקנון המוסכם, הנוגע אך לשיעור ההצמדות, מחיל ביתר הנושאים את הוראות התקנון המצוי ובאופן פרטני, בנוגע לנשיאה בהוצאות הרכוש המשותף, את הוראות סעיף 58 לחוק. לשון אחר,



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

התקנון המוסכם לא קובע הוראות פרטניות, הסטוטות מן התקנון המצוי והחוק, בכל הנוגע לחלוקת הוצאות הנשיאה ברכוש המשותף. כך, גם אין חולק כי לא נרשמה כל החלטה בנדון בספר ההחלטות.

104. בפסק דינו המנחה של בית המשפט העליון, ע"א 815/81, **יעקב כליפא ו-2 אח' נ' אלי שאול ואח'**, פ"ד לו(3), 78, עמ' 84-85, הכיר בית המשפט בתוקפה המחייב של הסכמה בעל פה בין בעלי דירות בבית המשותף, הנוגעת לשימוש ברכוש המשותף, גם אם לא ניתן לה ביטוי רישומי בתקנון ובספר ההחלטות, וכך נקבע שם-

"...הסכמתם של המשיבים ניתנה בעל-פה. בע"א 188/76 הנ"ל, בעמ' 384-385, הוחלט, שהסכמה בין בעלי דירות בבית משותף לשימוש ייחודי ברכוש המשותף על-ידי אחד מהם אינה עסקה במקרקעין, הטעונה מסמך בכתב לפי סעיף 8 של החוק. טוען מר דן סופר בטיעונו הנאה מטעם המשיבים, שלמרות זאת טעונה ההסכמה מסמך בכתב, לאמור, רישום בספר הפרוטוקולים של האסיפה הכללית של בעלי הדירות, כמצוות סעיף 71 של חוק המקרקעין. מר סופר מבין היטב, שעל פני הכתוב בסעיף 71 אינו מופיע חיוב כזה, אבל טענתו היא, שיש לפרש את הסעיף פירוש דווקני, כדי למנוע חוסר ודאות בכל הנוגע לרכוש המשותף, בשל פתיחת פתח לטענות סרק על הסכמה, שניתנה כביכול בעל-פה, ביחס לשימוש ברכוש המשותף, לזכות אחד מבעלי הדירות ולחובת הבעלים האחרים, שלא בדרך הסלולה של הצמדה מיוחדת של רכוש משותף אל דירה מסוימת. אינני רואה מקום לחששו של מר סופר, ואין אני מסכים לפירוש, שהוא מבקש לתת לסעיף 71 של החוק. הסעיף אינו אומר, שהסכמה שלא ניתנה בכתב חסרה תוקף, הדגש שבו הוא על הרחבת ההסכמה, שהסכימו בעלי הדירות בהווה, והחלתה גם על כל מי שירכוש בעתיד דירה מן הדירות שבבית. הרחבה כזאת תיתכן, רק אם ההסכמה ניתנה בצורת החלטה, שנרשמה בספר הפרוטוקולים של האסיפה הכללית, ולשם כך גם מעניק סעיף 71 את זכות העיון בספר הפרוטוקולים לכל אחד מבעלי הדירות בבית המשותף, אבל לגבי אותם בעלים, שהם עצמם הסכימו לשימוש ברכוש המשותף על-ידי אחד מהם, כמו במקרה דנן, אין הסעיף 71 דורש רישום בכתב או ראייה כלשהי בכתב. מובן מאליו, שהסכמה בעל-פה חייבת להיות מוכחת בראיות מספיקות.

אם היא מוכחת כך, אין כל חשש לאי-ודאות. הרי סעיף 23 של חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, מאפשר, בדרך כלל, עשיית חוזה כלשהו בהסכמה בעל-פה. אין לראות טעם, מדוע נכונות זו של המחוקק לתת תוקף להסכמה בעל-פה לא תחול גם על הסכמת בעלי הדירות בבית משותף לטובת אחד מהם..."

ראה לעניין זה גם: ע"א (חיפה) 1020/03, **בובליל ישראל ואח' נ' שטיינר יוסף**, תק-מח 2004(1), 5244, ע"א 19/81 **בנימין ביבי נ' ד"ר קרל הורברט ו-5 אח'**, פ"ד לו(2), 497, ע"א 188/76 **רוזנקס נ' הוטרר**, פד"י לא 382(1).

105. בע"א 6059/05 (מחוזי י-ם) **בן עזרא נ' נציגות הבית המשותף ברח' מן 1** (ניתן ביום 21.6.06), נדונה שאלה בדבר ההכרה ב"הסכמה מכללא" כמחייבת, באשר לאופן הנשיאה בהוצאות אחזקת הבית המשותף, אף אם היא סוטה מהחלוקה הקבועה בסעיף 58 לחוק. אמנם, שם נדונה שאלה אחרת והיא האם ניתן לחייב "מחזיק" בדירה בדמי ניהול ואחזקת הרכוש המשותף, וזאת על אף שלשון סעיף 58 קובעת במפורש כי החובה היא של "בעל הדירה". עם זאת, חלק מהקביעות שם יפות גם לעניינינו. כבי' השופט דרורי קבע שם כהאי לישנא:



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

"ככלל אם כן אני סבור, כי לא ניתן להטיל על ה"מחזיק" בדירה חובת השתתפות במיסי ועד הבית, מכוח דברים המשתמעים בעקיפין מסעיף זה. הטעם המרכזי לכך הוא כי מצירוף סעיפים 52 ו-58(א) לחוק - ועוד יותר, מהשוואת הסדר זה להסדר הקבוע בסעיף 77א לחוק - עולה בבירור כי חובת ההשתתפות במיסי ועד הבית מוטלת על "בעל הדירה" בלבד, ולא על "המחזיק" בה..."

"בכך לא תם דיוננו. שכן, שומה עלינו לבדוק, האם יש בעובדה כי המערערת במשך למעלה משלושים שנה שילמה בפועל את מיסי ועד הבית, כדי להשפיע על תוצאת הדיון".

106. בהמשך, בחר בית המשפט להכיר בקיומה של הסכמה מכללא ובכוחה המחייב וכך נקבע:

"סעיף 23 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, קובע כי "חוזה יכול שיעשה בעל פה, בכתב או בצורה אחרת, זולת אם הייתה צורה מסוימת תנאי לתוקפו על פי חוק או הסכם בין הצדדים". מאחר ואין כל טענה בדבר תחולת הסיפא של הסעיף האמור, חלה הרישא.

יתר על כן, אין גם כל צורך כי הצדדים יקבעו את הדברים באופן מפורש, שכן, הסכם מעין זה יכול שיהיה באופן משתמע - מכללא - בהתאם לדרך בה נהגו הצדדים בקיום ההסכם. קרי: **על קיומו של הסכם מכללא בין הצדדים**, המעביר את חובת תשלום מיסי ועד הבית מ"בעל הדירה" ל"מחזיק" בה, **ניתן ללמוד, בין היתר, מהנוהג אשר היה קיים בין הצדדים ומהפרקטיקה בה קיים ההסכם, וזאת בייחוד אם פרקטיקה זו נהגה במשך שנים רבות**". (ההדגשות אינן במקור).

107. לגבי נסיבות החזרה מן ההסכמה חזרה הפסיקה והדגישה (ראה למשל: ע"א 188/76 ו- ע"א 19/81 לעיל), כי אין להתיר לבעל דירה לחזור בו מהסכמתו כאשר בעל דירה אחר הסתמך על המצג ושינה מצבו לרעה, כך למשל, אם הוציא הוצאות מיוחדות בגינה. בעניין כליפא נקבע כך:

"בזה טרם השבתי על השאלה, אם מבחינה משפטית יכלו המשיבים לחזור בהם מהסכמתם. בנסיבות העניין התשובה היא, לדעתי, שלילית, כי עקב הסכמתם של המשיבים שינו המערערים את מצבם לרעה... נוכח כל אלה נוצרת מניעות מטעמי צדק, המונעת מן המשיבים חזרה מהסכמתם ללא טעם סביר לשינוי זה מעמדתם המוצהרת. מניעות זו עומדת למשיבים לרועץ, בתור טענת הגנה מספקת בפני השימוש המאוחר שהם מבקשים לעשות בזכותם הקניינית".

108. הנה כי כן, על מנת להכיר בתוקפה של הסכמה נוהגת, אשר לא נרשמה בתקנון, יש צורך כי תהיה זו **הסכמה מפורשת וברורה, המוכחת בראיות מספיקות**. כמו כן נדרשת הוכחת **ההסתמכות על ההסכמה ושינוי מצב לרעה**.

109. והדברים יפים גם לעניינינו. שכן, אם תוכח כי נהגה הסכמה מכללא בדבר נשיאה בלעדית של כל בעל דירה בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף הנוגע לתיקון דירתו (ובעיקר ביחס לפגמים בדירה הנובעים מבעיות הביסוס של הבית), ואם יוכח כי להסכמה זו היה שותף גם התובע, וכי בעלי הדירות הסתמכו עליה ושינו מצבם לרעה, ניתן יהיה להכיר בכוחה המחייב.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

110. נבחן, אם כן, האם מבחינה עובדתית הוכחה קיומה של ההסכמה הנטענת. היינו, כי כל בעל דירה נשא באופן בלעדי בהוצאות תיקון דירתו, לרבות תיקוני ליקויים הנובעים מפגמים ברכוש המשותף, ללא קשר לשכניו, וכי לא היה שיתוף בעניין זה בין בעלי יחידות הדור. כמו כן נבחן האם להסכמה זו היה שותף גם התובע והאם הסתמכו עליה הנתבעים ושינו מצבם לרעה.

111. הנתבעת 4, אשר גרה בדירה מאז שנת 1959 (ראה בסעיף 2 לתצהירה), הצהירה כי כל משפחה בבניין ידעה כי עליה "לדאוג לבניין בקטע בו מצויה דירתה, כולל גג הבניין" וכי "מעולם אף אחד לא העלה בדעתו לתבוע השתתפות ממשפחה אחרת בקשר עם עבודות שבוצעו בדירתו" (ראה בתצהירה מיום 30.1.06, למשל בסעיפים 5 ו-6). עוד הצהירה הנתבעת 4 כי בפועל התייחסו הדיירים לבית כאל "בית מורכב" "שבו חלוקת ההוצאות הקשורות באחזקת חלקי הבניין שעל פי הגדרתם מהווים "רכוש משותף" לא תחלק בין הצדדים באופן יחסי לחלקם ברכוש המשותף אלא כל אחד מהצדדים יתחזק את המבנה המהווה את דירתו כיחידה עצמאית וישא לבדו בהוצאות הכרוכות באחזקת אותו חלק של המבנה".

112. הנתבעת 4 נחקרה על תצהירה ביום 13.7.10. היא אמנם אישרה כי בתקופת ה"דיירות המוגנת" נשאה עמידר במחצית מעלויות זיפות הגג (ראה בעמ' 6 שורה 15-16), אולם הדגישה כי לאחר רכישת הזכויות מעמידר כל דייר טיפל באופן עצמאי בשיפוץ ותיקון הליקויים שבתחומי דירתו (ראה בעמ' 6 שורה 18-19 "אחרי שרכשנו את הזכויות מחברת עמידר כל דייר טיפל בעצמו", עמ' 8 שורה 32 - "אני הזמנתי קבלן שישפץ לי את הבית..."). עדותה של הנתבעת 4 בתצהירה לא הופרכה.

113. גם הנתבע 2, הנו דייר ותיק בבית המשותף בו עסקין. על פי תצהירו, אשתו (הנתבעת 3) והוא מתגוררים בדירתם מאז שנת 1961. הנתבע 2 הצהיר על קיומה של הסכמה הנוגעת לטיפול עצמאי של כל דייר בדירתו, ללא פנייה להשתתפות בהוצאות התיקונים מדייר אחר. הנתבע 2 הצהיר למשל על קיומה של בעיית רטיבות ותחזוקה במשך השנים ועל כך ש"כל אחד מהשכנים עשה שיפוצים וביצע עבודות תחזוקה נרחבות והשקיע כספים רבים בחלק מהבניין בו מצויה דירתו ומעולם לא הייתה פנייה של משפחה אחת למשפחה אחרת להשתתף בהוצאות התיקונים" (ראה בסעיף 5 לתצהירו). ראה בדומה בסעיפים 8 ו-9 לתצהירו).

114. בחקירתו מיום 21.11.10 אישר הנתבע 2, בדומה לנתבעת 4, כי עמידר השתתפה בהוצאות תיקון ליקויים העשויים להיחשב כ"רכוש משותף" (ראה בעמ' 3 שורות 8-9), אולם חזר והדגיש כי במהלך השנים דאג כל דייר לתחזוק תחומי דירתו שלו ללא דרישה משכן או בעל דירה אחר להשתתף בעלויות הכרוכות בכך (ראה למשל בעמ' 3, שורות 18-19, עמ' 5 שורות 7-8).

115. הנתבע 2 אישר בחקירתו כי בשנת 1987 כתב לעמידר מכתב (ת/40), בו מצוין כי אחד השכנים (פיאמנטה) סרב להשתתף בעלויות אחזקת המרזב (יוער כי בניגוד לנטען בסעיף 47 לסיכומי התובע, מכתב זה איננו מתייחס לדרישה לאיטום הגג אלא להשתתפות בהוצאות המרזב, כאמור). כביכול, יש בכך בכדי ללמד על קיומה של דרישת שכן אחד ממשנהו לשאת בעלויות אחזקת רכוש משותף, אולם, אין בכך בכדי להפריך את



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

הנטען על ידי הנתבע 2 בתצהירו באשר להפרדה בנשיאה בהוצאות **שיפוץ וחיזוק הדירות**. מהראיות שהוצגו בפני עלה כי על אף ההפרדה הפיסית הקיימת בין הדירות (כך למשל, קיומן של כניסות נפרדות בפועל, חצרות נפרדות וגגות נפרדים), קיים מרזב משותף לדירת הנתבע 2 ולדירת הנתבעת 4 (פרוטוקול מיום 21.11.10, עמ' 5 שורה 42) מטיבה של הדרישה ניתן ללמוד כי מדובר ברכוש משותף ספציפי ופרטני לשתי דירות מסוימות (ולא לכלל הבניין) וסביר, בנסיבות אלו, כי אותם דיירים החולקים את הרכוש נהגו לשאת בהוצאותיו במשותף. אין הדבר מפריך את טענת ההסכמה לפיה התחזוקה השוטפת של כל דירה ודירה ותיקון ליקוייה הקונסטרוקטיביים, בוצעו על ידי כל דייר בנפרד מבלי לדרוש מהשכנים האחרים להשתתף בהוצאותיה. למעשה, ההפך הוא הנכון. העובדה כי משפחות כהן ופיאמנטה, להן מרזב משותף, נהגו לשאת בהוצאות אחזקתו יחדיו וללא דרישה מהדיירים האחרים לשאת בה חלק (כך עולה מת/40, שכן הנתבע 2 שם מציין כי לאור סירובה של משפחת פיאמנטה לשאת בהוצאות תיקון המרזב "נאלצנו לשאת בכל ההוצאות") - אך מחזקת את הטענה להסכמה הנוגעת להפרדה בנשיאת ההוצאות של כל דירה ודירה, לרבות בחלקים הנחשבים ל"רכוש משותף".

116. בניגוד לטענת התובע, לא הובהר מחומר הראיות שבפניי, שהנתבע 2 דרש מהנתבעת 4 גם השתתפות בהוצאות איטום הגג. (מוצג ת/43 מעיד כי הנתבע 2 פנה **לעמידר** בבקשה להשתתפות בהוצאות איטום הגג ולא נאמר בו דבר בקשר לפניה לנתבעת 4. גם בהפניה לחקירתם לא מצאתי כל התייחסות לדרישת הנתבע 2 מהנתבעת 4 להשתתפות בהוצאות איטום הגג).

117. הנתבע 1, אשר רכש את דירתו בשנת 2001 הצהיר כי רכש אותה כדירה משופצת (ראה סעיף 22 לתצהירו מיום 30.1.06) וכי **מאז רכישת הדירה את כל עבודות השיפוצים ותחזוקת המבנה מימן לבדו** (ראה בסעיף 3 לתצהירו). כמו כן הוא טען, בדומה למה שהצהירו הנתבע 2 והנתבעת 4, כי מטעם זה כי בעלי הדירות מעולם לא התאספו כדי לדון ולקבל החלטות בקשר עם הטיפול בחלק כלשהו של הבניין בטענה שמדובר ב"רכוש משותף". גם עדות זו לא הופרכה. בחקירתו הנגדית חזר הנתבע 1 על כך שהמצב בפועל היה כי כל דייר מטפל בדירתו באופן עצמאי-ראה פרוטוקול 10.11.08, עמ' 11 שורה 12 - **"בחווה הרכישה של דירתי לא מצוי שכל דייר מטפל בענייני דירתו באופן עצמאי, אך זה היה המצב בפועל"** וכן עמ' 12 שורות 35-36: **"מעולם לא הייתה שום אסיפת דיירים שהתייחסה לרכוש המשותף ו/או לניהול הרכוש המשותף ו/או לאחזקת הרכוש המשותף של הבית"**.

118. בביקור במקום אשר נערך על ידי כב' המפקח לוי ביום 25.1.11, הוא מצא קיומם של סדקים גם בדירות אחרות. כך למשל, נמצאו גם סדקים בדירת כהן - " **גם בקיר החיצוני של דירת אליהו** (אליהו כהן, צ"ל-כהן- י.ע.ש) **יש סדק, שתוקן באופן לא מקצועי וכן סדקים נוספים בקירות שונים**". כמו כן כב' המפקח לוי עמד על שיפוצים ותיקונים שנערכו בדירות השונות - **" דירות הנתבעים פיאמנטה וכהן, שגם בהן נערך הביקור, עברו שיפוצים שונים ע"י הדיירים בעצמם, שכללו תיקונים שונים למניעת רטיבות, בניית קירות גבס וכיוצ"ב**".



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

119. בביקור שערכתי במקום ביום 25.11.12 התרשמתי גם אני כי דירות הנתבעים **משופצות ומתוחזקות ברמה גבוהה**. כמו כן הבחנתי בסדק מרכזי בקיר החיצוני של דירת כהן, אשר טופל.

120. **התובע לא הכחיש כי אכן בעלי הדירות האחרים שיקמו את דירתם באופן עצמאי ונשאו לבדם בעלויות הכרוכות בכך, לפחות החל ממועד רכישת זכויות החכירה בדירותיהם.**

121. יתרה מזאת. הבית המשותף כולו נבנה שלא על פי סטנדרטים מקצועיים ואינו עומד בתקן הישראלי המחייב (ראה בחקירת ענבר, פרוטוקול 29.9.05, עמ' 5 שורות 8-6). כמו כן, ענבר אישר כי בהנחה שהמבנה המקורי נבנה באותו זמן ואין הבדל בסוג הקרקע, **ההשפעה על יתר הדירות צריכה להיות אחידה** (ראה שם בעמ' 6, שורות 29-22). שוכנעתי כי דירות הנתבעים עברו שיפוץ ותחזוקה שוטפת, כאשר כל אחד מהם נשא בעלויות הכרוכות בכך לבדו, בפרט מעת רכישת זכויות החכירה מעמידך בשנת 1994 (ראה למשל סעיף 5 לתצהיר הנתבע 2, סעיף 2 לתצהיר הנתבע 1, סעיפים 6-2 לתצהיר הנתבעת 4- עדותם זו לא הופרכה בחקירתם הנגדית). לכך מתווספת, כאמור, גם היעדר הכחשתו של התובע לטענת הנתבעים כי בפועל שיפצו ותחזקו את דירותיהם, לאחר כריתת הסכמי החכירה, מבלי לדרוש מיתר בעלי הדירות השתתפות בהוצאות אלו.

122. ואכן, בביקורי במקום אף עלה כי לפחות חלק מהדירות, כך למשל דירת כהן, סובלות מסדקים בקירות. לא למותר לציין כי בעלי דירות אלו מעולם לא דרשו השתתפות בתיקון ליקויים אלו ומעדות כהן עלה גם כי ברור לו שעל פי ההסכמה הנוהגת, עליו לשאת באופן בלעדי בעלויות תיקון סדקים אלו בדירתו.

123. הנה כי כן, ממכלול הראיות שהוצג בפני שוכנעתי כי אכן לאורך השנים ככלל, ומשנת 1994 בפרט (עת רכשו הדיירים את זכויות הבעלות בדירות הבית המשותף) - נהגה הסכמה לפיה כל דייר נושא בעלויות תיקון דירתו ובהוצאות תחזוקה, לרבות בליקויי ביסוס הנובעים מה- "רכוש משותף". הוכח כי כלל בעלי הדירות היו שותפים להסכמה זו ונהגו על פיה, לרבות התובע.

124. התובע טוען בהקשר זה עוד כי היות ועד שנת 2000 הייתה עמידר בעליה של כלל דירות הבית המשותף, היא הייתה האחראית לשאת בתיקון הליקויים ברכוש המשותף. לפיכך, לטענתו, ממילא לא היה צורך כי הדיירים יפנו האחד למשנהו בבקשה לשאת בהוצאות, שכן על פי חוק הוצאות אלו חלו על עמידר.

125. גם בהנחה שיש ממש בטענת התובע, הרי ששוכנעתי שגם לאחר מועד רכישת זכויות החכירה (1994), ואף זכויות הבעלות (1999), אותה הסכמה המשיכה להיות מאומצת ומיושמת. לא עלה מחומר הראיות כי מועדים אלו היו נקודת מפנה כלשהי, כאשר ממנה ואילך החלו בעלי הדירות במשטר של נשיאה משותפת בהוצאות אחזקת הבית והרכוש המשותף שבו, המצוי בתחומה של כל דירה. כך למשל, עדיין לא התקיימו אסיפות כלליות של בעלי הדירות ולא התקבלו החלטות בנוגע לאחזקת הרכוש המשותף. במיוחד שוכנעתי



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

כי כל דייר המשיך לתחזק ולשפץ את דירתו בהיותה דירה ישנה הסובלת מבעיות הנובעות מבנייה שאיננה מתאימה לתקנים המודרניים ומליקויי ביסוס.

126. התובע טען עוד בהקשר זה כי עם רכישת זכויות הבעלות בדירות פנו בעלי הדירות להכנת תב"ע חדשה. במסגרת הבנייה מכוחה עתידות היו, לטענתו, להתבצע גם עבודות לחיזוק הדירות, הבנויות על יסודות רעועים. משכך, לדבריו, לא הייתה הסכמה כנטען. לשיטתו, עד שנת 1999 נשאה עמידר בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף ומשנה זו ואילך הייתה הסכמה בין בעלי הדירות כי הרכוש המשותף הרעוע יתחזק במסגרת עבודות מכוח התב"ע החדשה. גם בטענות אלו לא מצאתי ממש (ראה בהרחבה בדיון בפרק הנוגע ל"התנהלות התובע").

127. זאת ועוד. הבית המשותף כאמור, הוא מבנה בן קומה אחת, המורכב מדירות שונות, חלקן מחוברות ביניהן בקיר משותף. כעולה מצו התיקון וכמפורט לעיל, לכל דירה הוצמדו קרקעות וגגות. קיים מעבר משותף לדירת עזרן, פיאמנטה וכהן, אולם בפועל ברבות השנים נפרצו כניסות נפרדות לכל אחת מן הדירות (עדות הנתבע 2, פרוטוקול 21.11.10, עמ' 4, עדות הנתבע 1, עמ' 13 שורה 3). על פי הראיות שהובאו בפני, בבית המשותף לא פעלה נציגות, לא התקיימו אסיפות דיירים ולא נגבו מיסים שוטפים בגין ניהול ואחזקת הרכוש המשותף. קיימים מוני חשמל נפרדים לכל דירה (עדות התובע פרוטוקול 4.6.08, עמ' 3 שורה 12, עדות טובה קטן בעמ' 10 שורה 4, עמ' 4 שורה 15 עדות הנתבעת 4 פרוטוקול 13.7.10, שורות 32-37). אמנם, חלק מהקירות, מהמרזבים וממתקני הביוב משותפים, אולם ככלל הפרדת רובם של המתקנים וכן של הכניסות, אף אם הוא חלקי, תומך בטענת הנתבעים כי כל דייר ראה עצמו כבעל של יחידה נפרדת ונשא בהוצאות אחזקתה, לפחות בכל הנוגע לתיקון ליקויים ושיפוצים בדירה עצמה. היינו, לנוכח אופיו של הבית המשותף כמתואר לעיל, בפועל נהג משטר של הפרדה כאמור (וזאת למעט טיפול במתקנים המשותפים לחלק מהדירות - כגון מרזב או ביוב).

128. בנסיבות אלו מקובלת עלי טענת הנתבעים בדבר קיומה של מערכת הסכמית לפיה נהג משטר של הפרדה, לפחות בכל הנוגע לשיפוץ ותחזוקה של כל דירה ודירה החל ממועד רכישת זכויות החכירה. כן שוכנעתי כי התובע היה שותף להסכמה זו וידע עליה. הנתבעים וקודמיהם הסתמכו על הסכמה זו ושינו מצבם לרעה, שכן השקיעו ממון בשיפוץ דירותיהם ותחזוקתו, שיפוץ הנדרש נוכח מצבו הקונסטרוקטיבי הרעוע של הבית, מבלי לדרוש השתתפות מבעלי הדירות האחרות.

האם נהג התובע בתום לב?

129. תוצאה זו עולה בקנה אחד גם עם חובת השימוש בזכות בתום לב. ויודגש; התובע נהנה לאורך השנים מכך שלא התבקש לשאת בעלות האחזקה והתיקון של דירות הנתבעים, כאשר אין חולק כי דירותיהם נזקקו ואף עברו בפועל שיפוץ כאמור, נוכח מצבו הקונסטרוקטיבי של הבית. התובע לא חלק על כך שדירות הנתבעים אכן תוחזקו במהלך השנים ובפרט משנת 1994 מבלי שהוא נדרש להשתתף בהוצאות הכרוכות בכך. לא



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

ראיתי כי התובע מיהר לטעון בפני הנתבעים כי הם זכאים להשתתפות ממנו, עת חיזקו את דירותיהם, שכן הליקויים הנובעים מיסודותיו הרעועים של הבית מהווים רכוש משותף.

130. עניין זה קשור בטבורו לטענה בדבר היעדר תום לבו של התובע העולה כחוט השני בטיעוני הנתבעים. למעשה, די בחוסר תום לבו של התובע, בכדי לדחות את טענותיו אלו.

131. מצאתי כי התובע ידע ונהנה מהסדר זה, אשר הביא לכך שלא נשא בהוצאות חיזוקן ושיפוצן של דירות הנתבעים. עתה מבקש התובע לחזור בו ולטעון, רק לאחר מעשה, כי אי השתתפות הנתבעים בהוצאות שיפוץ וחיזוק דירתו, איננה חוקית. ברור, כי נקיטת עמדות משתנות באשר לחובת בעלי הדירות בבית המשותף לשאת בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף, הכל בהתאם לאינטרס של הטוען, עומדת בניגוד חזיתי לחובה לנהוג בהגינות ובתום לב (ראה: ע"א 2896/90, **טרוצקי יוסף ו-5 אח' נ' אלפונסו דיין**, פ"ד מו(5), 454, עמ' 461-460, ע"א 568/88, **חברת בית יהונתן נ. היועץ המשפטי**, פד"י מ"ה (391, 385, 2); ע"א 151/85, **רודן נ. רודן**, פד"י ל"ט (3) 194, 186). ובכלל, "כל זכות (במובן הרחב) המעוגנת בחוק המקרקעין צריכה להיות מופעלת בתום לב; כל חיוב המעוגן בחוק המקרקעין צריך להתבצע בתום לב" (רע"א 6339/97 **רוקר נ' סלומון**, פ"ד נה(1) 199, 277 – הנשיא (כתוארו אז) ברק).

132. זאת ועוד. קשה להתעלם מהתחושה שהתובע הגיש תביעה זו כשכפיו אינן נקיות, וכי כוונתו האמיתית היא להפעיל לחץ על הנתבעים על מנת לאפשר לו להגשים את חלומו ולהמשיך בהליך אישורה של התב"ע. הדברים עולים מבחינת מכלול ההתכתבויות שבין הצדדים לבין עצמם, ואשר קדמו להגשת התביעה דנן.

133. מטעמים אלו מקובלת עלי טענת הנתבעים כי התובע אינו זכאי לבקש את השתתפותם בתיקון הליקויים המפורטים בסעיף 5 לכתב התביעה (טענות התובע בדבר בעיות הרטיבות בקיר הגובל עם דירת הנתבעת 4 ידונו בהמשך).

התנהלות התובע

134. משמצינו כי נוכח דבר קיומה של הסכמה כאמור, יש מקום לדחות את התביעה, הרי שאין מקום להידרש לשאלות אותן מעלים הנתבעים בכל הנוגע למשקל שיש ליתן להתנהלות התובע, בין היתר מבחינת המניעות שלטענתם קמה לו מלהעלות טיעוניו. אולם, למעלה מן הצורך אדרש לטענות אלו, שכן גם הן מובילות לתוצאה דומה לזו אליה הגעתי. עם זאת אעיר כי טענות הנתבעים בפן הנזיקי, דהיינו "רשלנות תורמת, אי עמידה בחובת הקטנת הנזק והסתכנות מרצון" אינן נתונות לסמכותו העניינית של המפקח על רישום המקרקעין.

היעדר פנייה ליתר בעלי הדירות בזמן סביר

135. התובע העיד כי היה מודע למצבה הפיסי של הדירה בעת כריתת הסכם החכירה (1994), אולם לא פנה לדיירים ולא התריע בפניהם שיש צורך לתקן את הרכוש המשותף בין 01-94. לדבריו, פנייתו הראשונה



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

לנתבעים הייתה בשנת 2001, בעל פה (פרוטוקול מיום 25.10.06, בעמ' 8, שורות 40-34), אולם טענה זו לא הוכחה כנדרש ואף אם הייתה פניה כנטען, לא ברור מה טיבה.

136. במכתב מיום 10.3.02 הודיע מר גדעון כהן, מא.ג. הנדסה תכנון ניהול ופיקוח לתובע (נ/7), בין היתר, כי "במבנה ובפיתוח מצויים מספר אלמנטים המהווים סכנה מיידית ויש לטפל בהם לאלתר". התובע העיד כי דיבר בנדון בעל פה עם ילדיה של הנתבעת 4, הודיע על כך לנתבע 1 ונתן לדיירים באופן אישי העתק ממכתב זה כשנפגשו (ראה שם בעמ' 9 שורות 12-3). בחקירתו מיום 5.2.07, שינה במעט את גרסתו וציין כי בעניין התיקון פנה לדיירים במכתב בשנת 2002 (ת/5). מדובר במכתב מיום 2.6.02 אשר אוזכר לעיל. לא מצאתי כי יש במכתב זה משום פנייה כנה ורצינית לנתבעים, בה מבוקש מהם לשאת בעלויות תיקון הליקויים בדירתו. ניתן להתרשם בנקל כי מדובר במכתב המתרה בנתבעים לחזור ולשתף פעולה בעניין התב"ע, ובו אף מבהיר התובע כי לכאורה לא ניתן יהיה לבצע תיקונים או שינויים במבנה אלא באמצעות שינוי התב"ע.

137. יצוין כי באופן דומה, גם במכתב התובע לנתבעים מיום 7.3.04 (נ/5) ולנתבע 1 מיום 30.5.04 (ת/8), אשר נכתבו חודשים ספורים לפני הגשת התביעה דנן, אין מצד התובע כל פנייה הנוגעת באופן פרטני לדרישתו להשתתפות בתיקון הליקויים בביתו. כך גם, במכתב בא כוחו מיום 28.3.04 (ת/19). פניותיו של התובע או מי מטעמו לנתבעים, רובם ככולם, נוגעים לדרישתו להמשיך את שיתוף הפעולה בעניין התב"ע, תוך שהוא מבהיר בלשון זו או אחרת כי אם לא ישתפו עמו פעולה יתבע אותם בגין הנזקים שנגרמו לו לכאורה.

138. לא זו אף זו. בהתאם לתעודת עובד הציבור שהוגשה מטעם התובע והחתומה על ידי המהנדס נוביקוב, כבר בשנת 2002 התגלו סדקים במבנה התובע אשר נדרש היה לטפל בהם (אף אם לא היה בהם אותה עת סכנה ליציבות המבנה). התובע לא הוכיח כי טיפל בסדקים אלו מבעוד מועד או אף כי פנה לנתבעים אותה עת בעניין זה. לא מן הנמנע כי פנייה לנתבעים בסמוך למועד זה, וטיפול בסדקים באופן מידי הייתה מצמצמת באופן משמעותי את הליקויים בדירת התובע כפי שתוארו בחוות דעת ענבר, בשנת 2004.

139. עולה אם כן, כי התובע לא פנה לנתבעים בבקשה לשאת בעלות תיקון הליקויים בדירתו, עד להגשת התביעה דנן, וזאת על אף שהיה מודע למצב דירתו לרבות מצבה הקונסטרוקטיבי כבר ממועד רכישת זכויות החכירה בה בשנת 1994 (ראה בחקירת התובע עמ' 8 לפרוטוקול מיום 25.10.06, משורה 34 - 40). יתרה מכך, לכל המאוחר ידע כבר בשנת 2002, ממועד קבלת מכתבו של מר גדעון כהן לעיל (מכתב מיום 10.3.02) כי יש לבצע בדירה חיזוקים באופן מיידי. אף על פי כן, כל פניותיו לנתבעים התמצו בקידום הליך אישורה של התב"ע, כאשר ביני לביני הליקויים בדירה אך החמירו (ראה בתעודת עובד הציבור מטעם נוביקוב).

140. התובע טען בעניין זה כי במסגרת התב"ע הסכימו הנתבעים לתיקון הליקויים בדירתו, וביקש להסתמך על שני מסמכים להוכחת הטענה (ראה פרוטוקול מיום 4.6.08, עמ' 2 שורות 15-5). האחד (ת/6) הוא "זיכרון דברים" בין האדריכלים ד"ר אליאס מסינס וסרג'יו אסדרבן מיום 14.12.99. בהסכם זה אין מילה וחצי מילה הנוגעת לתיקון ליקויים או על הסכמתם של הנתבעים או מי שהם באו בנעליהם לשאת בתיקון ליקויים



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

בדירת התובע מכוח שינוי התב"ע. המסמך השני עליו ביקש התובע להסתמך, מכתב בעלי הדירות לעמידר מיום 28.5.98 (ת/3) המכתב נוגע להסכמתם לשינוי התב"ע, אך גם ממנו לא ניתן ללמוד על אישורם לשאת בעלות תיקון הליקויים בדירת התובע.

141. מעבר לכך, אף אם היה בידי התובע לשכנע את הנתבעים להמשיך ולשתף פעולה בעניין קידום ואישור התב"ע, הרי שמטבע הדברים הליך כאמור אורך זמן לא מבוטל. אין זה סביר כי התובע יישב בחיבוק ידיים וימתין לאישור המיוחל (אף אם באישורו יהיה משום פיתרון לתיקון הליקויים) כאשר במהלך הזמן שחולף מחמירים הנוקים בדירתו. התובע סבר כי ככל שמסיבה כלשהי לא תאושר התב"ע המבוקשת, יוכל לפנות אל יתר בעלי הדירות ולבקש מהם לשאת בעלויות הליקויים בדירתו הנובעים מהרכוש המשותף, יהא היקפן אשר יהא, וזאת מבלי ולו לנסות להקטין באופן משמעותי את הנזק.

אי נקיטת פעולות להקטנת סכנת חלחול המים

142. מחקירת מומחה התובע, ענבר, עלה כי לרטיבות מהאדמה השלכה ישירה על היווצרות סדקים וליקויים בדירת התובע (ראה בחקירת ענבר, פרוטוקול מיום 29.9.05, עמ' 5 שורות 36-19).

143. הנתבעים טענו עוד כי על אף שהתובע היה מודע להשפעת חדירת מים למבנה הוא לא נקט בפעולות להקטנת סכנת חדירת מים ואף ביצע פעולות שהגבירו את סכנת חלחול המים למבנה, כגון עקירת עץ זית, עקירת ריצוף המבואה, והנמכת החצר אשר הפכה לאגירת מים והיקוות מי גשמים והגבירה את סכנת חלחול מי המים לקירות ויסודות המבנה. כעולה מחוות דעת קיל, הועלו גם טענות כנגד התובע בנוגע לליקויים הנוגעים לניקוז הגג, מיקום הביוב, היעדר ביצוע איטום ובידוד של רצפת דירתו, שיפועי הפתוח בחצרות ביחס לקירות המבנה, וכד'.

144. שוכנעתי כי דירת התובע סבלה מבעיות רטיבות וכי התובע לא נקט בפעולות סבירות ומתבקשות על מנת לטפל בהן, כגון איטום ובידוד של רצפת דירתו. מביקורי במקום (אשר נערך במהלך החורף) התרשמתי כי עקירת הריצוף בכניסה לדירת התובע, והותרת שטח אדמה חשוף שם, מהווים כר פורה להצטברות מי גשמים, ובשים לב לחוות דעת המומחים, הרי שיש בכך בכדי להגביר את סכנת חלחול המים ולהחמיר את תופעת הסדיקה.

145. כך גם, התובע לא דאג להתקנת מערכת ניקוז ראווה על גג דירתו. קיל הבהיר בחקירתו בעניין זה כך: "אני עליתי על גג הבית, על הגג העליון, וראיתי שיש מרזבים הקרובים מאוד לקירות הפנימיים והם מזריקים מים אל תוך היסודות, וכי אין מערכת ניקוז. אם לא מרחיקים את המים מהקרקע הם מחלחלים לתוך האדמה וזה חודר לתוך היסודות ועלול לגרום לשקיעת היסודות של המבנה" (ראה פרוטוקול מיום 29.9.05, עמ' 10 שורות 22-18).



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

146. יש להדגיש כי בביקורי במקום נוכחתי כי המרזבים הצמודים לקירות דירת התובע משמשים אותו בלבד, והתובע אף אישר זאת במעמד זה (ראה פרוטוקול ביקור במקום, מיום 25.11.12). התובע לא דאג למערכת ניקוז ראויה, ובנסיבות אלו חלחול המים אל פני הקרקע אך מגבירים את שקיעת היסודות של המבנה, כפי שאף הבהיר המהנדס קיל.

147. לא שוכנעתי כי בעקירת העץ הוגברה הסכנה. מכל מקום, עקירת העץ נעשתה על ידי התובע ובעלה של הנתבעת 4 ז"ל במשותף (ראה הודאת הנתבעת בחקירתה הנגדית, פרוטוקול מיום 28.6.09, שורה 31).

148. בכל הנוגע למיקום הביוב- המהנדס קיל בחוות דעתו ציין כי "מיקום הביוב בקרבת קיר המבנה" מהווה את אחד הגורמים העלולים להשפיע על מצב הרטיבות במבנה. בחקירתו הנגדית הבהיר כי "אם מערכת הביוב עובדת כראוי אז ניתן להשאיר אותה במקומה..." (ראה פרוטוקול מיום 29.9.05, עמ' 11 שורה 26) התובע הגיש חוות דעת מומחה מטעמו, קבלן האינסטלציה קלקבני וייצמן (להלן: "קלקבני", ראה חוות דעת מיום 28.12.05), ממנה עלה כי אין משמעות לקרבת השוחה לקיר הבניין, וכי כל שוחות הבית נמצאים באותו מרחק מקירות הבניין. יחד עם זאת, נמצא כי שוחת הביוב הנמצאת ליד דירת התובע, ועל פי חוות הדעת משמשת גם את הדירה הסמוכה לדירת התובע (דירת פיאמנטה), מחוברת לשוחה על ידי צנרת לא תקנית, כפי שמפורט בחוות הדעת. מכל מקום, גם חקירתו לא העלתה כי מיקום שוחת הביוב, הסמוכה לקיר הבניין, משפיע על הרטיבות הנוצרת בדירת התובע ואולי על הסדיקה והליקויים שתיקונם מתבקש בתביעה.

משמעות תוספות הבנייה שבנה התובע

149. ענבר הבהיר בחקירתו, כי הסדקים משמעותיים יותר בתוספות בנייה מאשר במבנה המקורי (פרוטוקול מיום 21.4.05 עמ' 6 שורה 3). התובע הודה כי לכל הפחות בנה תוספת בנייה אחת בעצמו- **בין היתר**, בשטח של כ-9 מ"ר (ראה סעיף 5 א לתצהיר עדותו הראשית מיום 28.11.05). התובע לא הציג ראיות מספקות לכך שהתוספת נבנתה בהתאם לסטנדרטיים מקצועיים מספקים (התובע ביקש להסתמך על נספח ב' לתצהירו, המהווה שרטוט דהוי של תכניות הבניה כביכול, אך אין במסמך זה בכדי להעיד על פיקוח הנדסי מתאים בבנייה עצמה). למעשה, מחקירת ענבר אף עלה כי תוספות הבניה גם הן נבנו ללא ביסוס מספק ואף הודה כי "מבחינת הסדיקה יש אומנם יותר בעיות בתוספות של המבנה מאשר במבנה המקורי" (ראה שם, בעמ' 6 שורה 2).

הטענה בדבר רעידת האדמה

150. לא למותר לציין כי טענת התובע בדבר התרחבות הסדקים והחמרת הליקויים כתוצאה מרעידת אדמה שהתרחשה כביכול בשנת 2004, נטענה בעלמא ללא כל הוכחה.



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

לסיכום פרק זה

151. מטעמים אלו מצאתי כי יש בהתנהלות התובע תרומה לנזקים המצויים בדירתו. לכל הפחות, לממצא זה השלכה על היקף השתתפות הנתבעים בביצוע עבודות חיזוק וייצוב מבנה דירת התובע, ככל שהיה מקום לחיבם להשתתף בהן. סבורני כי למצער יש בכך בכדי להקטין באופן ניכר את שיעור השתתפותם, אולם אינני נזקקת לקבוע מסמרות בעניין לאור ממצאי בנוגע לקיומה של הסכמה מכללא כאמור.

152. אעיר כי אף אם הייתי דוחה את טענת "קיומה של מערכת הסכמית" שהעלו הנתבעים, ממילא לא היה צורך לקבוע את שיעור ההשתתפות הכספי המדויק בו עליהם לשאת וזאת משני טעמים: ראשית, בתביעה שלפני לא נדרש סעד כספי אלא סעד הצהרתי שמהותו כי על הנתבעים "לבצע יחד עם התובעים את כל עבודות החיזוק והייצוב של מבנה דירת התובע (תת חלקה 4) וכן את כל שאר העבודות המפורטות בחוות דעתו של המהנדס ענבר (נספח ב' לכתב התביעה), ובפיקוחו של המהנדס ענבר". המדובר, למעשה, בעתירה למתן סעד הצהרתי כללי שאין מקום לתיתו כאשר בידי התובע אפשרות לתבוע את הסעד המהותי (ראה: י. זוסמן, סדרי הדין האזרחי, 1995, מהדורה שביעית בעמ' 562). שנית, חו"ד ענבר מסייגת את ההערכה הכספית האמורה בה ונקבע כי מדובר ב"אומדן" בלבד. ענבר מדגיש בחוות דעתו כי: "אומדן העלויות שלהלן מתבסס על הערכה בלבד של העבודות הנדרשות. ניתוח מדויק יותר של העלויות ניתן לקבל לאחר השלמת תכנון מפורט והכנת כתב כמויות ומפרט לביצוע" (ראה בפרק ה' לחוות הדעת).

התיישנות, שיהוי או מניעות?

התיישנות

153. בסעיף 22ג לכתב ההגנה (אשר הוגש ביום 12.12.04) ציינו הנתבעים כי: "הנתבעים שומרים על זכותם לטעון כלפי התובע טענת התיישנות כלפי תביעתו, כולה ו/או חלקה, לאחר שיקבלו ממנו פרטים מלאים וטובים בקשר עם העבודות שבוצעו בדירתו".

154. במהלך הדיון אשר התקיים בפני כב' המפקח (בדימוס) פנחס לוי ביום 5.2.07, למעלה משנתיים לאחר הגשת כתב ההגנה, ולאחר שהוגשו תצהירי הצדדים, ביקש ב"כ הנתבעים "לאור ההודאה של התובע לגבי האמור בסעיף 2 בתצהירו" לממש את הנטען בכתב ההגנה בסעיף 22ג שחלה התיישנות על התביעה בנושא הליקויים, שכן לפי הודאת התובע הוא היה מודע למצבו של הבית כבר בשנת 1994 וממילא חלה התיישנות לגבי עילת התביעה והסעדים שהוא מבקש". כב' המפקח לוי קבע כי הצדדים יגישו סכומי טענותיהם בעניין טענת ההתיישנות ו/או המניעות.

155. הנתבעים הגישו סיכומיהם ביום 27.2.07 והתובע הגיש סיכומיו ביום 19.3.07. ביום 25.4.07 דחה כב' המפקח לוי את טענת ההתיישנות, הן מטעמים פרוצדוראליים והן מטעמים מהותיים. בהחלטתו נקבע כי הנתבעים לא העלו את טענת ההתיישנות בהזדמנות הראשונה, אף כי לא הייתה כל מניעה מלהעלותה כבר בכתב הגנתם. יתרה מכך נקבע, כי אף אם מסתמכים הנתבעים על האמור בתצהיריו של התובע, הרי שהיה



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

עליהם להעלות את הטענה מיד לאחר קבלת התצהירים ולא להעלותה לראשונה בחקירת התובע, כאשר אישר בעל פה את שטען בכתב בתצהירו. מבחינה מהותית נקבע כי "טענת התיישנות כלל לא יכולה לחול על תובענה המתייחסת לתיקון ליקויים ברכוש המשותף של הבית, שכן מעצם טיבם וטבעם של הליקויים הנטענים, שהם דינמים, קרי מתחדשים, מתרחבים וגדלים מיום ליום, והמצב שהיה בשנת 1994 אינו בהכרח זהה בדיוק למצב שהיה קיים במועד הגשת התביעה, או למצב במועד מאוחר יותר כלשהו... הפועל היוצא מכך הוא, שמדובר בעילת תביעה שלא גובשה ולא נולדה ביום מסוים דווקא, אלא שהיא מתחדשת מדי יום ביומו, מעת לעת, ובנסיבות אלו לא ניתן למנות את תקופת ההתיישנות ממועד מסוים דווקא..." (ההדגשות אינן במקור).

156. הנתבעים פנו לבית המשפט המחוזי בבקשת רשות ערעור על החלטה זו. בסיומו של הדיון שהתקיים בפני כבוד השופט משה דרורי ביום 17.10.07 הגיעו הצדדים להסכמות, להן ניתן תוקף של פסק דין. עיקרי ההסכמות הן כי הבר"ע תימחק וכי בסיום ההליך בפני המפקח יהיה רשאי כל צד להעלות פעם נוספת את סוגיית ההתיישנות, המניעות, השיהוי וחוסר תום הלב. כן הוסכם כי המפקח יהיה רשאי בפסק דינו לשנות את החלטתו או לאמצה, כולה או מקצתה.

157. למעשה, נוכח החלטתי לדחות את התביעה כאמור לעיל, אינני נדרשת להכריע כלל בנושא ההתיישנות. יחד עם זאת, ובבחינת למעלה מן הצורך, מצאתי לנכון להעיר את ההערות הבאות;

158. סיכומי הנתבעים הוגשו ביום 23.10.11. בסיכומיהם, לא הרחיבו הנתבעים באשר לטענת התיישנות. הנתבעים הפנו לדברים שנטענו בסיכומיהם בעבר וביקשו כי המפקח "ישקול שוב את עמדתו לנוכח התמונה הכוללת המצויה בפניו היום". ספק אם הנתבעים מצאו שהנסיבות והראיות, כפי שהתבררו במהלך ישיבות ההוכחות הרבות בתיק, מחזקות את טענת ההתיישנות שהעלו. בסיכומיהם לא הפנו בהקשר זה לכל עדות או ראיה נוספת אשר עשויה הייתה לכאורה לשפוך אור על טענת ההתיישנות. הדברים מקבלים משנה תוקף שעה שהתובע הקדיש חלק ניכר מסיכומיו לטענה זו.

159. כמו כן, מקובלים עלי נימוקיו של כבוד המפקח לוי כי טענת ההתיישנות לא הועלתה בהזדמנות הראשונה, וזאת על אף שלאור הנתען בכתב ההגנה, לא הייתה כל סיבה שלא להעלותה באותו מועד, או לכל הפחות לאחר הגשת תצהיר עדותו הראשית של התובע. בעניין זה אין לי אלא להפנות לנימוקיו של כבוד המפקח לוי, המקובלים עלי. למעשה, די בכך כדי לדחות את הטענה.

160. מקובל עלי גם הנימוק המהותי לדחיית טענת ההתיישנות. ליקויי הקונסטרוקציה אשר השתתפות בתיקונם נתבעת, הם אכן ליקויים המשתנים וגדלים עם הזמן (כך עולה הן מחוות דעת ענבר והן מעדות נוביקוב- והדברים לא הופרכו בחקירתם הנגדית). גם מטעם זה, כפי שקבע כבוד המפקח לוי, קשה לשים את האצבע על מועד מדויק בו קמה עילת התביעה.



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

161. בשולי הדברים אציין כי בהחלטתו של כבוד המפקח לוי נאמר, כבדרך אגב, כי ייתכן שתקופת ההתיישנות בגין עילת התביעה היא 15 או 25 שנה (תלוי אם מדובר במקרקעין שאינם מוסדרים או מוסדרים) שכן זכותו של בעל דירה לבקש ביצוע תיקונים ברכוש המשותף היא למעשה זכות או טובת הנאה בקרקע. הגדרת "מקרקעין" בחוק ההתיישנות כוללת גם זכות או טובת הנאה בקרקע ולפיכך, לשיטתו, תקופת ההתיישנות של הזכות הנדונה בעניינינו היא 15 או 25 שנה. התובע בחר שלא לטעון בסיכומיו כי תקופת ההתיישנות של תביעתו עומדת על 15 או 25 שנה, אלא יצא מנקודת הנחה כי מדובר בתביעה המתיישנת שבע שנים מרגע שקמה עילתה. משזו גם הייתה גישת הנתבעים, ושעה שממילא לא קם הצורך להכריע בכך, לא נזקקתי לדון בכך.

162. לסיכומי של דבר, טענת התיישנות נדחית.

שיהוי ומניעות

163. לנוכח ממצאי המפורטים לעיל ודחיית התביעה מהטעמים עליהם עמדתי, ממילא אין צורך לדון בטענות השיהוי והמניעות שהעלו הנתבעים וטרם נדונו בפסק דין זה בהקשרים אחרים.

טענות נוספות

נזקי רטיבות מדירת הנתבעים 4 ו-5 לדירת התובע:

164. התובע מבקש לחייב את הנתבעים 4 ו-5 לתקן את מקור הרטיבות החודרת מדירתם לדירת התובע, לרבות תיקון הנזקים בדירת התובע והנאמדים על ידי המומחה ענבר בסכום של 1,500 ₪.

165. בחוות דעתו של המהנדס ענבר, מטעם התובע נמצא כממצא כי: **"באזור המבנה המקורי (מבנה האבן) קיימת רטיבות בקיר המשותף עם השכן (שירותים בצד השכן). הרטיבות מתחילה בגובה 1 מ' מהרצפה ויורדת עד תחתית הקיר"**. בחוות הדעת עצמה אין כל התייחסות למקורה של הרטיבות הנטענת ולטיבה.

166. בחוות דעת קיל, מטעם הנתבעים, נקבע כממצא כי: **"קיימים סימני רטיבות לאורך הקירות עד לגובה תחתית החלונות שבזמן הביקור היו יבשים"**. בפרק ה"מסקנות" קובע קיל כי: **"מקור הרטיבות בדירת התובע הוא מספיגה קפילארית מהיסודות לקירות"**.

167. בחקירתו של המהנדס ענבר (ראה פרוטוקול מיום 29.9.05, עמ' 10, שורות 1-10) הוא מציין כי: **"אני עברתי על הקירות שבדירת התובע ומצאתי בהם סימני רטיבות, אך לא רטיבות פעילה. אני ראיתי את סימני הרטיבות בקיר המשותף שבין התובע לבין פיאמנטה (2/ת). אני ציינתי בחוות דעתי שלא ראיתי רטיבות פעילה במקום הספציפי הזה. אני ראיתי את כל הסימנים ובנגיעה בידי לא מצאתי שהקיר רטוב. יתכן שהרטיבות נגרמת מצנרת של שירותים. סביר להניח שהגשם לא מגיע לקיר זה, אבל יכולות להיות גם סיבות אחרות לרטיבות"**.



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

168. גם חוות דעת קלקבני מתייחסת לבדיקת מערכת הביוב הצמודה לדירת עזרן ואין בה כל התייחסות או ממצא פרטני הנוגע לבעיית הרטיבות הנטענת ולכך שמקורה בדירת פיאמנטה. גם חקירתו של המומחה לא שפכה אור על טענות אלו של התובע.

169. לכך יוסף עוד כי הן בביקור כב' המפקח לוי, אשר נערך כאמור ביום 16.1.11 והן בביקור ביום 25.11.12, לא נמצאו כל סימני רטיבות במקום הנטען. בביקור אף ניכר היה כי התובע עושה שימוש בקיר הנטען כי הוא סובל "מרטיבות", לכל אורכו, והציב שם מחשב ומדפים עמוסי פריטים.

170. בנסיבות אלו, לא הוכיח התובע את דבר קיומה של רטיבות, שמקורה בדירת פיאמנטה והזקוקה לתיקון משכך, מצאתי לנכון לדחות את הסעד המבוקש.

המעבר המשותף

171. התובע טען כי הנתבעים 4 ו-5 הניחו על המעבר המשותף (המסומן 0 בתשריט צו התיקון) פריטי ריהוט שונים ועציצים, המונעים או מקשים את המעבר בו, לרבות לדירת התובע. נטען, כי למרות שלנתבעים 4 ו-5 גינה צמודה משל עצמם, הם נוהגים להתיישב ולארח את אורחיהם דווקא במעבר, תוך גרימת מטרד חמור והפרעה קשה לתובע. התובע מבקש להורות לנתבעים 4 ו-5 לפנות ולסלק את פריטי הריהוט והעציצים מהמעבר המשותף ולשמור על מעבר וגישה פנויים אל דירתו.

172. בביקור כבוד המפקח (בדימוס) פנחס לוי בתחומי הבית המשותף מיום 26.1.11 הושגה התקדמות בנושא, והנתבעים ובאי כוחם הצהירו לפרוטוקול כי: "אין לנו שום התנגדות שעזרן יהיה זכאי לעבור במעבר המשותף, בחזית הבית, על מנת להגיע אל דירתו, אם ירצה, למרות שיש לו שער פרטי מצד מערב, שבו הוא נוהג לעשות שימוש במשך כל השנים כדי להגיע לדירתו. אולם אנו מתנגדים שעזרן יעשה שימוש למטרות ואו לצרכים אחרים כלשהם זולת לצורך המעבר לדירתו".

173. בהתאם, בהחלטת כבוד המפקח לוי מאותו היום, נקבע בהקשר זה כי: "במסגרת פסק הדין שיינתן בסיום ההליכים, יוחלט, בין היתר, מה השימוש המותר לבעלי הדירות בבית המשותף, לעשות במעבר ואו השביל, שהוא רכוש משותף, וזאת על מנת לצמצם במידת האפשר את המחלוקות והסכסוכים שבין הצדדים".

174. לפיכך, נותר לקבוע כעת מהו השימוש המותר לבעלי הדירות בבית המשותף לעשות במעבר המשותף והאם הנחת פריטי הריהוט והעציצים במעבר המשותף איננו נחשב לכזה.

175. הלכה היא שבעל דירה בבית משותף זכאי לעשות "שימוש רגיל וסביר" ברכוש המשותף ללא הסכמת בעלי האחרים. בע"א 549/73, **אנטוני ו-הלן וינטרס נ' אלוני זמורה ו-3 אח'**, פ"ד כח(1), 645 (להלן: "**הלכת וינטרס**") נקבע כי "שימוש סביר" הוא שימוש התואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי כוונת בעלי הדירות ואינו מונע שימוש כזה מבעלי הדירות האחרים, וזאת גם ללא קבלת החלטת האסיפה



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

הכללית. עוד נקבע כי את השימוש יש לבחון לפי "תנאי המקום והזמן" (ראה גם: ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג ואח, פ"ד כח 817,824-825).

176. בתי המשפט דנו בשאלה מתי החלטה היא בגדר שינוי זכויות של בעל דירה, שאז נדרשת הסכמת בעל הדירה שההחלטה משנה את זכויותיו, ומתי החלטה היא בגדר קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, שאז די ברוב רגיל באסיפה הכללית. המבחן שקבעה הפסיקה הוא מבחן ה-**שלילה התמידית** של החזקה ברכוש המשותף, לאמור אם אכן נשללה החזקה ברכוש המשותף, באופן שאינו ארעי, אין די בהחלטת רוב חברי האסיפה הכללית (ראה: ע"א 429/80 גורפינקל נ' ארליך, פ"ד לו 141, ע"א 93/81, אליאס נ' שיפר, פ"ד לו 444).

177. ולעניינינו. האם הנתבעת 4 עושה "שימוש סביר" במעבר המשותף? מהראיות שהוצגו בפני (ראה: ת/10, ת/27, עדות הנתבעת 4 - פרוטוקול מיום 28.6.09 עמ' 7 שורות 37-40, עמ' 8 שורות 1-3) עולה באופן ברור כי הנתבעת 4 משתמשת במעבר ציבורי זה, שנים ארוכות. הנתבעת 4 הציבה בו עציצים, כסאות פלסטיק ושולחן פלסטיק והוא אף היה סגור ומתוחם זמן רב (עד שהתובע פתח את השער שהיה חסום בצמחיה במשך השנים).

178. ייעודו של המעבר המשותף הוא, מטבע הדברים, גישה של בעלי הדירות מן הרחוב אל דירותיהם. עיטורו בעציצים, כל עוד עציצים אלו אינם מונעים את הגישה במעבר מיתר בעלי הדירות, הוא ללא ספק "שימוש סביר". במקרה הנדון לא התרשמתי כי יש בהצבת העציצים בכדי למנוע גישה כאמור או למנוע מבעלי הדירות האחרים הצבת עציצים גם הם.

179. השאלה בה נותר להכריע היא האם יש **בהצבת הריהוט יש משום תפיסת חזקה ייחודית**, המונעת מיתר בעלי הדירות לעשות שימוש דומה ברכוש המשותף.

180. התרשמתי כי אין בריהוט המוצב בכדי למנוע את המעבר מבעלי הדירות ומן התובע, אל דירותיהם. עם זאת, יש לבחון האם הנתבעת 4 עושה במעבר המשותף ובריהוט המוצב שם **שימוש ייחודי**. לשון אחר-האם הריהוט המוצב שם משמש את הנתבעת 4 לבדה, או שמא יכולים גם יתר בעלי הדירות לעשות בו שימוש.

181. בסיכומיהם מבהירים הנתבעים כי הם מסכימים לשימוש שעושה הנתבעת 4 במעבר המשותף-בלשונם: **"יש לזכור, כי יתר השכנים, המהווים יחד עם הגב' פיאמנטה את רוב הדיירים בבניין, מסכימים לשימוש שהיא עושה בשטח, ולכן גם מטעם זה, אין למנוע ממנה המשך השימוש בשטח כפי שהיא עושה מאז ומתמיד"** (ראה בסעיף 11.4 לסיכומי הנתבעים).



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

182. בביקור שערכתי במקום התרשמתי כי שטח הקרקע המוצמד לדירת פיאמנטה, רחוק אך מרחק צעדים אחדים מדירתה ואין כל מניעה כי תעשה בו שימוש לצרכי אירוח. עוד הבחנתי כי במעבר המשותף מונח כסא ושולחנות פלסטיק המצויים בצד הדרך ואין בהם כדי להפריע למעבר החופשי שם.

183. מהביקור שערכתי במקום נראה בבירור כי אין מדובר בשימוש ייחודי שעושה גב' פיאמנטה (וזאת אף אם בעבר נעשה על ידה שימוש כאמור). המעבר איננו מגודר, קיימת גישה לכל בעלי הדירות אליו. בנסיבות אלו לא ניתן לומר כי הצבה של שולחן ומספר כסאות פלסטיק במעבר המשותף, באופן בו הם מוצבים, איננה תואמת את ייעודו של המעבר. כך גם, כל אחד מבעלי הדירות האחרים יכולים לעשות שימוש באותם שולחן וכסאות או בשולחן וכסאות דומים.

184. יחד עם זאת, ומאחר והצדדים ביקשו כי במסגרת פסק הדין יוכרע נושא השימוש שיעשה במעבר המשותף הרי שאני קובעת כי במעבר המשותף יעשה שימוש של גישה מן הרחוב לדירות, לרבות גישה של התובע. עוד אני קובעת כי ניתן היה להציב בו עציצים ובתנאי שלא יחסמו את הגישה ליתר דירות. כן אני מורה כי ניתן יהיה להותיר את השולחן וכסאות הפלסטיק המצויים במעבר המשותף ובלבד שכל בעלי הדירות יוכלו לעשות בהם שימוש.

החלפת השער החיצוני בשער חדש

185. התובע טוען כי אל דירתו מוביל שער חיצוני רעוע ובלתי יציב ויש להחליפו בשער חדש. מדובר בשער חיצוני הקבוע בגדר החוצצת בין המעבר המשותף לדירת התובע. התובע מבקש כי המפקח יחייב את הנתבעים להחליף את השער הקיים או יאפשר לתובע להחליפו ולהתקין שער חדש תחתיו, ולשאת בהוצאות ובתשלומים הכרוכים בכך לפי חלקם היחסי ברכוש המשותף.

186. הנתבעים אינם מתנגדים כי התובע יחליף את השער ויתקין שער חדש תחתיו, אלא שהם מסרבים לשאת בהוצאות הכרוכות בכך. לטענתם, אין לדרישה זו תשתית עובדתית או משפטית.

187. בהתאם לסעיף 58 לחוק, חייב בעל דירה להשתתף בהוצאות הדרושות ל"החזקה תקינה" של הרכוש המשותף. כשאין המדובר ב"החזקה תקינה", לא ניתן לחייב את בעל הדירה לשאת בהוצאות, ללא הסכמתו (ראה סעיף 12 (ב) לתקנון המצוי הקובע כי: "החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה").

188. השאלה בה יש להכריע היא האם עסקין בהוצאה הדרושה ל-"החזקה תקינה" של הרכוש המשותף.

189. בסעיף 58 לחוק מפורש המונח "החזקה תקינה" כ- "שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבנייה, לרבות שיפוצים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות בע"א (ירושלים) 4329/03, עדנה



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

וינברגר ואח' נ' נציגות הבית המשותף ברח' אוסישקין 21, ירושלים ואח', תק-מח 2004(3), 3539 קבע כבוד השופט מ.דרורי כי את המונח "החזקה תקינה" יש לפרש בהתאם "לתנאי הזמן והמקום".

190. תנאי הזמן ומקום, העולים מהמסכת הראייתית שבפני, מלמדים כי מדובר בשער המצוי במעבר המשותף, בין דירת פיאמנטה לדירת התובע. במשך שנים רבות לא נעשה בו כל שימוש והוא אף היה מוסתר בצמחיה עבותה, שכן התובע היה נכנס לדירתו דרך שער אחר המוביל אליה. רק לאחר שגב' פיאמנטה סירבה להמשיך ולשתף פעולה עם התובע בנושא קידום התב"ע, חשף התובע את דבר קיומו של השער, תוך גיזום הצמחייה אשר כיסתה אותו (ראה עדות הנתבע 1, פרוטוקול מיום 10.11.08, עמ' 11 שורות 39-41, עמ' 12 שורות 1-2).

191. מכל מקום, התובע לא הוכיח כי השער הקיים הוא רעוע ובלתי יציב וכי יש צורך בהחלפתו. גם מביקורי במקום לא התרשמתי כי יש בכך צורך. לא הוכח כי תנאי הזמן והמקום מחייבים התקנת שער חדש תחתיו, קל וחומר בהשתתפות כל בעלי הדירות. על כן, לא הוכח כי מדובר בהוצאות המהוות "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף, וממילא בהיעדר הסכמת רוב בעלי הדירות אין לחייבם לעשות כן. לפיכך, הבקשה נדחת.

העתקת מונה החשמל של התובע אל ריכוז מוני החשמל של הנתבעים:

192. התובע טוען כי במסגרת עבודות הביסוס והחיזוק של קירות דירתו, לרבות הריסת חלקים מהם, יהיה צורך בהוצאת מונה החשמל ממקומו (על קיר דירתו) והעתקתו אל ריכוז מוני החשמל של שאר הדירות בבית. התובע טוען עוד כי העתקת מונה החשמל אל ריכוז מוני החשמל של שאר הדירות בבית תאפשר לנציגי חברת החשמל גישה ישירה לקריאת המונים. מטעם זה מבקש התובע לחייב את הנתבעים "להעתיק את מונה החשמל של דירת התובע לריכוז מוני החשמל של שאר הדירות בבית או לאפשר לתובע להעתיקו".

193. לא מצאתי כי התובע הניח בסיס ראיתי לטענותיו לפיהן בעת ביצוע עבודות החיזוק יהיה צורך בהעתקת מונה החשמל של התובע לריכוז מוני החשמל של שאר הדירות בבית. יתרה מכך, בביקורי במקום נוכחתי כי בעוד מונה החשמל של יתר הדירות מצויים בתוך שבין הכניסה לדירת פיאמנטה ודירת כהן, מונה החשמל של התובע מצוי ממש בתוככי דירתו. לא מובן לי מדוע מתבקשת הסרת מונה החשמל בנסיבות אלו, דבר שעשוי אך להקשות על התובע, ונראה כי יש ממש בחשש הנתבעים כי העתקת מונה החשמל תביא אך להגברת החיכוך שבין התובע לנתבעים.

194. בנסיבות אלו, אני דוחה את הסעד המבוקש הנוגע להעתקת מונה החשמל. מובן כי ככל שישתנו הנסיבות ויתבצעו בדירת התובע עבודות לחיזוק מבנה דירתו, יוכל לשוב לעתור בנושא שנית.

הסרת מצלמות הוידאו

195. התובע טוען כי הנתבעים או מי מהם התקינו מצלמת וידאו על הקיר החיצוני של הבית, המכוונת אל דירת התובע על מנת לצלם את הנעשה בה. נטען כי התקנת המצלמה מהווה שימוש בלתי סביר המסב נזק לתובע



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

ופוגע בפרטיותו. התובע מבקש כי המפקח יחייב את הנתבעים להוציא ולסלק את מצלמת הוידאו שהותקנה על קיר הבית.

196. בעניין זה טענו הנתבעים כי מדובר במצלמות אבטחה היקפיות שהתקין הנתבע 1 סביב דירתו ואשר נועדו להגן על רכושו ועליו, בהיותו נכה. נטען כי המצלמה קולטת בעיקר את איזור הכניסה לשביל והכניסה לבניין, ובאותה עת קולטת כנראה חלק קטן מהחצר. הנתבעים טוענים כי אין בהצבת המצלמות משום פגיעה בפרטיותו של התובע, וכי התובע עצמו הציב מצלמות אשר כוונן לדירת אביעד "ולשטחים בהם הגב' **פיאמנטה עוברת ומשתמשת**". נטען כי אין כל הצדקה להשארת המצלמות המותקנות על דירתו של התובע ובאותה עת ממש לדרוש מהנתבע 1 להסיר את המצלמות שהתקין. הנתבעים טוענים כי מדובר בשימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף.

197. בהתאם להלכת וינטרס והוראת סעיף 31 (א) לחוק יש לבחון המדובר בשימוש רגיל וסביר במקרקעין.

198. הנתבע 1 העיד כי סביב דירתו מותקנות 5 מצלמות; האחת הותקנה לפני החלון של המשרד שלו "כדי להגן על החלון". הנתבע 1 הבהיר כי משרדו פונה לכיוון החצר של הגב' פיאמנטה (ראה פרוטוקול מיום 10.11.08 שורות 15-18). השנייה פונה לכיוון המעבר של הגב' פיאמנטה - "והיא ביקשה ממני להתקין אותה בגלל ההטרדות הקשות של התובע (שם שורות 20-21). הנתבע 1 הבהיר כי: "**המצלמה לכיוון המעבר מצלמת רק את המעבר, והיא מותקנת בכיוון הפוך מדירת התובע**". עוד הבהיר כי: "**מצלמה אחת אכן מצלמת ומכסה חלק זעיר מהחצר של התובע**" (שם, שורה 27). לדברי הנתבע 1, לשאר המצלמות אין קשר לדירת התובע (שם, שורה 29).

199. הנתבע 1 אישר כי הריבוע המסומן במוצג ת/20 הוא "**השטח הנצפה בחצר של התובע ע"י המצלמה שלי**". במוצג ת/20 ניתן להתרשם כי המצלמה קולטת חלק מהחצר של דירת התובע, וכן את הכניסה לדירת פיאמנטה והקיר הגובל.

200. נראה כי אין חולק כי עצם הצבת מצלמות שחורות וקטנות הנבלעות בעצים עליהן הן מותקנות, לא מהווה לכשעצמה פגיעה ברכוש המשותף (ראה ת/24). השאלה אליה יש להידרש היא האם יש בהתקנת המצלמות משום פגיעה בפרטיות התובע אשר מצדיקה להורות על הסרתן.

201. מחד גיסא, הותרת מצלמה הפונה לכיוון חצרו של התובע, עשויה לפגוע בפרטיות ובפרטיות אורחיו. מאידך גיסא, הסרת המצלמה עלולה לפגוע בביטחונו של הנתבע והגנה על רכושו. אלא, שכעולה מעדות הנתבע 1 מצלמה זו הותקנה על ידו לבקשת הגב' פיאמנטה ולא לצרכיו שלו. מתצהירה של הנתבעת 4, כמו גם מעדותה בפני המפקח, נעדרה כל אמרה הנוגעת לצורך שלה בקיומה של המצלמה לביטחונה האישי. הדברים, כאמור, עלו רק מעדותו של הנתבע 1.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

202. לפיכך, נראה כי האיזון הנכון יהיה הותרת המצלמות באופן בו תצומצם באופן ניכר הפגיעה בתובע ובשאר הנתבעים. לא למותר לציין בהקשר זה כי התובע הודה- הן בחקירתו והן בביקור שערכתי במקום- כי אף הוא הציב מצלמות במעבר המשותף – "עד שהצבתי את המצלמה ישבה גב' פיאמנטה במקום הזה כל היום" (ראה חקירת התובע, פרוטוקול מיום 4.6.08, עמ' 4 שורה 30).

203. אשר על כן, אינני נעתרת לסעד המבוקש הנוגע להוצאת וסילוק המצלמות, אולם אני מורה כי יש להסיט את המצלמה הפונה לחצרו של התובע כך שלא ניתן יהיה לראות באמצעותה את חצר התובע. כן אני מורה כי המצלמות המוצבות במעבר המשותף יוזזו אופן בו לא תיראה הכניסה לדירתה של הנתבעת 4. הדברים יפים גם בכל הנוגע למצלמות שהתקין התובע עצמו.

סוף דבר,

204. במעבר המשותף יעשה שימוש של גישה מן הרחוב לדירות, לרבות גישה של התובע. עוד אני קובעת כי ניתן היה להציב בו עציצים ובתנאי שלא תחסם הגישה ליתר דירות. כן אני מורה כי ניתן יהיה להותיר את השולחן וכסאות הפלסטיק המצויים במעבר המשותף ובלבד שכל בעלי הדירות יוכלו לעשות בהם שימוש.

205. המצלמה המותקנת ברכוש המשותף והפונה לכיוון חצר התובע תוסט באופן בו לא ניתן יהיה לראות באמצעותה את חצר התובע. יש להזיז את המצלמה שהתקין התובע בתוך 14 יום ולוודא כי לא תיראה באמצעותו הכניסה לדירתה של הנתבעת 4. על הנתבע 1 להציג לידי הנתבעים בתוך 30 יום אישור איש מקצוע מוסמך על הסטת המצלמה.

206. יתר הסעדים המבוקשים בתביעה- נדחים.

207. היות ומרביתה המכריעה של התביעה נדחתה, יישא התובע בהוצאות הנתבעים ושכר טרחת עורך דינם בסך כולל של 10,000 ₪ (באופן בו ישולמו 2,500 ₪ לכל אחד מהנתבעים 1-4). סכום זה ישולם תוך 30 יום מיום מתן פסק הדין ולאחריו יישא ריבית והצמדה כדין עד ליום התשלום בפועל.

208. **המזכירות תשלח העתק פסק דין זה לב"כ הצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.**

ניתן היום, כ"ב תמוז תשע"ג, 30 יוני 2013, בהיעדר הצדדים.

יעל ענתבי-שרון
מפקחת על רישום מקרקעין